LEĠISLAZZJONI SUSSIDJARJA 460.41

ORDNI DWAR MIŻURI GĦAL LIVELL GĦOLI KOMUNI TAĊ-ĊIBERSIGURTÀ MADWAR L-UNJONI EWROPEA (MALTA)

23 ta' Jannar, 2026

L-AVVIŻ LEGALI 71 tal-2025, kif emendat bl-Avviż Legali 89 tal-2026.

TAQSIMA I – PRELIMINARI

Titolu u għan.

1. (1) It-titolu ta' dan l-ordni hu l-Ordni dwar Miżuri għal Livell Għoli Komuni taċ-Ċibersigurtà madwar l-Unjoni Ewropea (Malta).

(2) L-għan ta' dan l-ordni huwa li jittrasponi d-Direttiva (UE) 2022/2555 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2022 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' ċibersigurtà madwar l-Unjoni kollha, li temenda r-Regolament (UE) Nru 910/2014 u d-Direttiva (UE) 2018/1972, u li tħassar id-Direttiva (UE) 2016/1148 (Direttiva NIS 2).

Tifsir. *Emendat: A.L. 89 tal-2026.*

2. (1) F'dan l-ordni, sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra:

"awditur kwalifikat" tfisser persuna li tissodisfa r-rekwiżiti skont l-artikolu 14;

"awtorità kompetenti" tfisser id-Dipartiment għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika jew kwalunkwe awtorità kif tista' minn żmien għal żmien tiġi maħtura mill-Prim Ministru skont l-artikolu 7;

"ċibersigurtà" tfisser ċibersigurtà kif imfissra fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) 2019/881 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013 (l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà);

"CSIRT" tfisser tim ta' rispons għal inċidenti relatati mas-sigurtà tal-kompjuters;

"CSIRT awtonomu" tfisser CSIRT esternalizzat li jipprovdi funzjoni ta' monitoraġġ tas-servizzi CSIRT għal entitajiet essenzjali jew importanti;

"CSIRT intern" tfisser CSIRT intern li jopera ġo struttura ta' entità li jipprovdilha monitoraġġ tas-servizzi CSIRT;

"CSIRT nazzjonali" tfisser it-tim nazzjonali ta' rispons għal inċidenti relatati mas-sigurtà tal-kompjuters maħtur jew stabbilit skont l-artikolu 8;

"Dipartiment tas-CIP" tfisser id-Dipartiment għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika kif stabbilit skont l-artikolu 7;

"Direttiva (UE) 2022/2555" tfisser id-Direttiva (UE) 2022/2555 tal-Parlament u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2022 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' ċibersigurtà madwar l-Unjoni kollha, li temenda r-Regolament (UE) Nru 910/2014 u d-Direttiva (UE) 2018/1972, u li tħassar id-Direttiva (UE) 2016/1148 (Direttiva NIS 2);

"Direttiva (UE) 2022/2557" tfisser id-Direttiva (UE) 2022/2557 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2022 dwar ir-reżiljenza tal-entitajiet kritiċi u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE;

"Direttur Ġenerali" tfisser id-Direttur Ġenerali fi ħdan il-Ministeru għall-Intern responsabbli għad-Dipartiment tas-CIP;

"divulgazzjoni kkoordinata tal-vulnerabbiltajiet" tfisser proċess strutturat li permezz tiegħu jistgħu jiġu identifikati u rapportati vulnerabbiltajiet potenzjali relatati ma' prodotti tal-ICT, proċessi tal-ICT jew servizzi tal-ICT lill-entità. Id-divulgazzjoni koordinata tal-vulnerabbiltajiet tinkludi wkoll koordinazzjoni bejn il-persuna fiżika jew ġuridika li tirrapporta u l-entità tal-prodotti tal-ICT, il-proċessi tal-ICT jew is-servizzi tal-ICT potenzjalment vulnerabbli;

"ENISA" tfisser l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà stabbilita skont ir-Regolament (UE) 2019/881 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013 (l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà);

"entità" tfisser persuna ġuridika stabbilita u rikonoxxuta bħala entità taħt il-liġi nazzjonali tal-post ta' stabbiliment tagħha, li tista', filwaqt li taġixxi f'isimha stess, teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal obbligi;

"entità li tipprovdi servizzi ta' reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju" tfisser reġistratur jew aġent li jaġixxi f'isem reġistratur, bħal fornitur jew bejjiegħ ta' servizzi ta'

reġistrazzjoni ta’ privatezza jew ta’ prokura;

"entità tal-amministrazzjoni pubblika" tfisser entità rikonoxxuta bħala tali f’konformità mal-liġi nazzjonali, li ma tinkludix il-ġudikatura, il-Parlament ta’ Malta jew il-Bank Ċentrali ta’ Malta, li tikkonforma mal-kriterji li ġejjin:

(a) tkun stabbilita għall-fini speċifiku li tissodisfa ħtiġijiet fl-interess ġenerali u ma jkollhiex karattru industrijali jew kummerċjali;

(b) ikollha personalità ġuridika jew tkun intitolata bil-liġi li taġixxi f’isem entità oħra b’personalità ġuridika;

(ċ) tkun iffinanzjata, fil-biċċa l-kbira, mill-Istat jew minn korpi oħra regolati bil-liġi pubblika, u tkun soġġetta għal superviżjoni maniġerjali minn dawk l-awtoritajiet jew korpi, jew ikollha bord amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju, li aktar minn nofs il-membri tiegħu jinħatru mill-Istat, jew minn korpi oħra regolati bil-liġi pubblika; u

(d) ikollha s-setgħa li tindirizza deċiżjonijiet amministrattivi jew regolatorji lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jaffettwaw id-drittijiet tagħhom fil-moviment transfruntier ta’ persuni, oġġetti, servizzi jew kapital;

"evalwazzjonijiet bejn il-pari" tfisser l-eżerċizzju organizzat skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva;

"fornitur ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikat" tfisser fornitur ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikat kif imfisser fl-Artikolu 3(20) tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE;

"fornitur ta’ servizz fiduċjarju" tfisser fornitur ta’ servizz fiduċjarju kif imfisser fl-Artikolu 3(19) tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE fir-rigward tal-istabbiliment tal-Qafas Ewropew għall-Identità Diġitali;

"fornitur ta’ servizzi tad-DNS" tfisser entità li tipprovdi:

(a) servizzi ta’ riżoluzzjoni tal-ismijiet ta’ dominju rikursivi disponibbli pubblikament għall-utenti

finali tal-internet; jew

(b) servizzi ta' riżoluzzjoni tal-ismijiet ta' dominju awtoritattivi għall-użu minn partijiet terzi, bl-eċċezzjoni tar-root name servers;

"fornitur ta' servizzi ġestiti" tfisser entità li tipprovdi servizzi relatati mal-installazzjoni, il-ġestjoni, it-tħaddim jew il-manutenzjoni ta' prodotti, networks, infrastruttura u applikazzjonijiet tal-ICT jew kwalunkwe network u sistemi ta' informazzjoni oħra, permezz ta' assistenza jew amministrazzjoni attiva mwettqa fil-bini tal-klijenti jew b'mod remot;

"fornitur ta' servizzi tas-sigurtà ġestiti" tfisser fornitur ta' servizzi tas-sigurtà ġestiti li jwettaq jew jipprovdi assistenza għal attivitajiet relatati mal-ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà;

"Grupp ta' Kooperazzjoni" tfisser il-Grupp ta' Kooperazzjoni stabbilt skont l-Artikolu 14 ta' tad-Direttiva (UE) 2022/2555 tal-Parlament u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2022 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' ċibersigurtà madwar l-Unjoni kollha, li temenda r-Regolament (UE) Nru 910/2014 u d-Direttiva (UE) 2018/1972, u li tħassar id-Direttiva (UE) 2016/1148 (Direttiva NIS 2);

"inċident" tfisser avveniment li jikkomprometti d-disponibbiltà, l-awtentiċità, l-integrità jew il-kunfidenzjalità tad-data maħżuna, trażmessa jew ipproċessata jew tas-servizzi offruti minn networks u sistemi tal-informazzjoni, jew aċċessibbli permezz tagħhom;

"inċident sinifikanti" tfisser inċident li:

(a) ikun ikkawża jew kapaċi jikkawża tfixkil operazzjonali serju tas-servizzi jew telf finanzjarju għall-entità kkonċernata; jew

(b) ikun affettwa jew kapaċi jaffettwa lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħra billi jikkawża dannu materjali jew mhux materjali konsiderevoli;

"inċident taċ-ċibersigurtà fuq skala kbira" tfisser inċident li jikkawża livell ta' tfixkil li jeċċedi l-kapaċità ta' Stat Membru li jirrispondi għalih jew li jkollu impatt sinifikanti fuq mill-inqas żewġ (2) Stati Membri;

"infrastruttura ta' informazzjoni kritika" jew "CII" tfisser assi, sistemi, networks jew parti minnhom, tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni li huma essenzjali għaż-

żamma tal-funzjonijiet vitali tas-soċjetà, tas-saħħa, tas-sigurtà, tas-sikurezza, tal-benesseri ekonomiku jew soċjali tan-nies, u li l-interruzzjoni jew il-qerda tagħhom ikollhom impatt sinifikanti f'Malta bħala riżultat tan-nuqqas taż-żamma ta' dawk il-funzjonijiet;

"infrastruttura kritika" jew "CI" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fid-Direttiva (UE) 2022/2557;

"Karta" tfisser il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

"konsumatur" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur; Kap. 378.

"korp maniġerjali" għandu jinkludi l-kap tal-entità essenzjali u importanti u kwalunkwe uffiċjali oħra maħtura mill-kap għall-iskop tat-twettiq tar-rekwiżiti tal-artikolu 18(1);

"Kumitat" tfisser il-Kumitat tal-Infurzar stabbilit skont l-artikolu 5;

"Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà" tfisser il-Kumitat kif stabbilit skont l-artikolu 15;

"Kumitati Reġjonali" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija fir-Regolamenti dwar il-Kumitati Reġjonali; L.S. 363.160.

"Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data" tfisser il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data maħtur skont l-artikolu 11 tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data*; Kap. 586.

"kważi inċident" tfisser avveniment li seta' jikkomprometti d-disponibbiltà, l-awtentiċità, l-integrità jew il-kunfidenzjalità tad-data maħżuna, trażmessa jew ipproċessata jew tas-servizzi offruti minn network u sistemi tal-informazzjoni, jew aċċessibbli permezz tagħhom, iżda li jkun twaqqaf b'suċċess milli jseħħ jew li ma seħħx;

"magna tat-tiftix online" tfisser magna tat-tiftix online kif imfissra fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament (UE) 2019/1150 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-ħarsien tal-infrastruttura kritika;

"negozjant" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, li taġixxi, inkluż permezz ta' kwalunkwe persuna li

taġixxi f'isimhom jew għan-nom tagħhom, għal skopijiet relatati mal-kummerċ, man-negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni tagħhom;

"network tas-CSIRTs" tfisser in-network ta' CSIRTs nazzjonali stabbilit skont l-artikolu 15 tad-Direttiva (UE) 2022/2555;

"network pubbliku tal-komunikazzjonijiet elettroniċi" tfisser network pubbliku tal-komunikazzjonijiet elettroniċi kif imfisser fl-artikolu 2 tal-Att biex jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi;

Kap. 399.

"network ta' twassil tal-kontenut" tfisser network ta' servers distribwiti ġeografikament bil-għan li tiġi żgurata disponibbiltà għolja, aċċessibbiltà jew twassil malajr ta' kontenut u servizzi diġitali lil utenti tal-internet f'isem il-fornituri ta' kontenut u ta' servizzi;

"network u sistema tal-informazzjoni" tfisser:

(a) network ta' komunikazzjonijiet elettroniċi kif imfisser fl-artikolu 2 skont l-Att biex jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi; jew

Kap. 399.

(b) kwalunkwe apparat jew grupp ta' apparati interkonnessi jew relatati, li wieħed (1) minnhom jew aktar, skont programm, iwettqu proċessar awtomatiku ta' data diġitali; jew

(ċ) data diġitali maħżuna, ipproċessata, irkuprata jew trażmessa minn elementi koperti fil-paragrafi (a) u (b) għall-finijiet tal-operat, l-użu, il-protezzjoni u ż-żamma tagħhom;

"organizzazzjoni ta' riċerka" tfisser entità li jkollha bħala l-għan primarju tagħha t-twettiq ta' riċerka applikata jew żvilupp sperimentali bil-ħsieb li tisfrutta r-riżultati ta' dik ir-riċerka għal skopijiet kummerċjali, iżda li ma tinkludix istituzzjonijiet edukattivi;

"persuna" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fl-artikolu 4 tal-Att dwar l-Interpretazzjoni;

Kap. 249.

"persuni li jridu aċċess leġittimu" tfisser kwalunkwe persuna li tagħmel rikjesta għall-aċċess għas-servizzi tar-reġistru tal-ismijiet ta' dominju leġittima u debitament sostanzjata skont il-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali. Dawn jistgħu jinkludud-Dipartiment tas-CIP u l-awtorità kompetenti fejn maħtura skont dan l-ordni u dawk li huma kompetenti skont il-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali għall-prevenzjoni, l-

investigazzjoni, l-identifikazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali, kif ukoll CERTs jew CSIRTs;

"pjan ta' sigurtà għall-operaturi" tfisser il-proċedura ġenerali li tidentifika l-assi, is-sistemi, in-networks jew parti minnhom fi ħdan infrastrutturi ta' informazzjoni kritiċi, entitajiet essenzjali u importanti, li tidentifika soluzzjonijiet ta' sigurtà u miżuri tekniċi eżistenti jew li qed jiġu implimentati għall-ħarsien tagħhom u l-identifikazzjoni, l-għażla u l-prijoritizzazzjoni tagħhom;

"pjattaforma ta' servizzi ta' networking soċjali" tfisser pjattaforma li tippermetti lill-utenti finali jikkonnettjaw, jikkondividu, jiskopru u jikkomunikaw bejniethom b'diversi apparati, b'mod partikolari permezz ta' chats, posts, videos u rakkomandazzjonijiet;

"proċess tal-ICT" tfisser proċess tal-ICT kif imfisser fl-Artikolu 2(14) tar-Regolament (UE) 2019/881 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013 (l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà);

"prodott tal-ICT" tfisser prodott tal-ICT kif imfisser fl-Artikolu 2(12) tar-Regolament (UE) 2019/881 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013 (l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà);

"protokoll dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni (Traffic Light Protocol)" tfisser protokoll dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni (Traffic Light Protocol) li huwa mezz sabiex tingħata informazzjoni dwar kwalunkwe limitazzjoni rigward it-tixrid ulterjuri tal-istess informazzjoni;

"punt ta' skambju fuq l-internet" tfisser faċilità ta' network li tippermetti l-interkonnessjoni ta' aktar minn żewġ (2) networks indipendenti jew sistemi awtonomi, primarjament biex jiġi ffaċilitat l-iskambju tat-traffiku tal-internet, li tipprovdi interkonnessjoni għal sistemi awtonomi biss u li la tirrikjedi li t-traffiku tal-internet, li jgħaddi bejn kwalunkwe par sistemi awtonomi parteċipanti, jgħaddi minn kwalunkwe tielet sistema awtonoma, u lanqas ma tbiddel tali traffiku jew xort'oħra tinterferixxi miegħu;

"punt uniku ta' kuntatt" tfisser id-Dipartiment tas-CIP

stabbilit bis-saħħa tal-artikolu 7;

"Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE" tfisser Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju;

"rappreżentant" tfisser persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni maħtura b'mod espliċitu sabiex taġixxi f'isem fornitur ta' servizzi tad-DNS, reġistru ta' ismijiet tat-TLD, entità li tipprovdi servizzi ta' reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju, fornitur ta' servizz tal-cloud computing, fornitur ta' servizz ta' ċentru tad-data, fornitur ta' network tal-konsenja tal-kontenut, fornitur ta' servizzi ġestiti, fornitur ta' servizzi tas-sigurtà ġestiti, jew fornitur ta' suq online, ta' magna tat-tiftix online jew ta' pjattaforma ta' servizzi ta' networking soċjali li ma jkunux stabbiliti fl-Unjoni, li jistgħu jiġu indirizzati mid-Dipartiment tas-CIP u fejn maħtura minn awtorità kompetenti jew minn CSIRT minflok dik l-entità nnifisha fir-rigward tal-obbligi ta' dik l-entità skont dan l-ordni;

"reġistru ta' ismijiet ta' dominju tal-ogħla livell" jew "reġistru ta' ismijiet tat-TLD" tfisser entità li tkun ġiet iddelegata TLD speċifiku u li tkun responsabbli għall-amministrazzjoni tat-TLD, inkluż ir-reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju taħt it-TLD u t-tħaddim tekniku tat-TLD, it-tħaddim tas-servers tal-isem tiegħu, il-manutenzjoni tal-bażijiet tad-data tiegħu u d-distribuzzjoni tal-fajls taż-żona tat-TLD fost is-servers tal-ismijiet, irrispettivament minn jekk kwalunkwe waħda minn dawk l-operazzjonijiet titwettaqx mill-entità nnfisha jew tiġix esternalizzata, iżda bl-esklużjoni ta' sitwazzjonijiet fejn l-ismijiet tat-TLD jintużaw minn reġistru għall-użu tiegħu biss;

"riskju" tfisser il-potenzjal ta' telf jew tfixkil ikkawżat minn inċident u għandu jiġi espress bħala kombinament tad-daqs ta' tali telf jew tfixkil u l-probabbiltà li dak l-inċident iseħħ;

"servizz ta' ċentru tad-data" tfisser servizz li jinkludi strutturi, jew gruppi ta' strutturi, iddedikati għall-akkomodazzjoni ċentralizzata, għall-interkonnessjoni u għat-tħaddim ta' tagħmir tal-IT u tan-network li jipprovdi servizzi ta' ħażna, ipproċessar u trasport tad-data flimkien mal-faċilitajiet u l-infrastrutturi kollha għad-distribuzzjoni tal-enerġija u l-kontroll ambjentali u ma għandhomx japplikaw għaċ-ċentri tad-data korporattivi interni li jkunu proprjetà tal-entità kkonċernata u operati minnha għall-finijiet tagħha stess;

"servizz tal-cloud computing" tfisser servizz diġitali li jippermetti amministrazzjoni on-demand u aċċess remot wiesa'

għal ġabra skalabbli u elastika ta' riżorsi tal-computing kondiviżibbli, inkluż meta tali riżorsi jkunu distribwiti madwar diversi postijiet. Għall-finijiet ta' din it-tifsira:

(i) ir-riżorsi tal-computing għandhom jinkludu riżorsi bħal networks, servers jew infrastruttura oħra, sistemi operatorji, software, ħżin, applikazzjonijiet u servizzi. Il-mudelli tas-servizzi tal-cloud computing jinkludu, fost l-oħrajn, Infrastruttura bħala Servizz (IaaS), Pjattaforma bħala Servizz (PaaS), Software bħala Servizz (SaaS) u Network bħala Servizz (NaaS);

(ii) il-mudelli ta' implimentazzjoni tal-cloud computing għandhom jinkludu l-cloud privata, komunitarja, pubblika u ibrida. Is-servizz tal-cloud computing u l-mudelli tal-implimentazzjoni għandu jkollhom l-istess tifsira bħat-termini tal-mudelli tas-servizz u tal-implimentazzjoni imfissra skont l-istandard ISO/IEC 17788:2014;

(iii) il-kapaċità tal-utent tal-cloud computing li unilateralment iforni lilu nnifsu bil-kapaċitajiet tal-computing, bħall-ħin tas-server jew il-ħżin tan-network, mingħajr l-ebda interazzjoni umana mill-fornitur ta' servizz tal-cloud computing, tista' tiġi deskritta bħala amministrazzjoni on-demand;

(iv) it-terminu "aċċess remot wiesa'" jintuża sabiex jiddeskrivi li l-kapaċitajiet tal-cloud ikunu pprovduti fuq in-network u aċċessati permezz ta' mekkaniżmi li jippromwovu l-użu ta' pjattaformi rqaq jew ħoxnin eteroġeni tal-klijenti, inklużi telefowns ċellulari, tablets, laptops u stazzjonijiet tax-xogħol;

(v) it-terminu "skalabbli" jirreferi għar-riżorsi tal-computing li jiġu allokati b'mod flessibbli mill-fornitur tas-servizz tal-cloud, irrispettivament mill-pożizzjoni ġeografika tar-riżorsi, biex ir-riżorsi pprovduti jlaħħqu mal-varjazzjonijiet fid-domanda;

(vi) it-terminu "ġabra elastika" jintuża biex jiddeskrivi r-riżorsi tal-computing li jiġu pprovduti u rilaxxati skont id-domanda biex iżidu u jnaqqsu malajr ir-riżorsi disponibbli skont l-ammont ta' xogħol;

(vii) it-terminu "kondiviżibbli" jintuża biex jiddeskrivi r-riżorsi tal-computing ipprovduti lil diversi utenti li jkollhom aċċess komuni għas-servizzi, iżda fejn l-ipproċessar isir b'mod separat għal kull utent, għalkemm is-servizz jingħata mill-istess tagħmir elettroniku;

(viii) It-terminu "distribwit" jintuża sabiex jiddeskrivi r-riżorsi tal-computing li jkunu jinsabu fuq kompjuters jew apparati mqabbda ma' networks differenti u li jikkomunikaw u jikkoordinaw bejniethom billi jgħaddu l-messaġġi;

L.S. 419.06.

"servizz" tfisser servizz kif imfisser fir-regolament 2 tar-Regolamenti dwar Proċedura għall-Għoti ta' Informazzjoni;

"servizz fiduċjarju" tfisser servizz fiduċjarju kif imfisser fl-Artikolu 3(16) tar-Regolament (UE) 2024/1183 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' April 2024 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 910/2014 fir-rigward tal-istabbiliment tal-Qafas Ewropew għall-Identità Diġitali;

"servizz fiduċjarju kwalifikat" tfisser servizz fiduċjarju kwalifikat kif imfisser fl-Artikolu 3(17) tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE;

Kap. 399.

"servizz ta' komunikazzjonijiet elettroniċi" tfisser servizz tal-komunikazzjonijiet elettroniċi kif imfisser fl-artikolu 2 tal-Att biex jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi;

"servizz tal-ICT" tfisser servizz tal-ICT kif imfisser fl-Artikolu 2(13) tar-Regolament (UE) 2019/881 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013 (l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà);

"sigurtà tan-network u tas-sistemi tal-informazzjoni" tfisser l-abbiltà tan-network u tas-sistemi tal-informazzjoni li jirreżistu, f'livell partikolari ta' kunfidenza, kwalunkwe avveniment li jista' jikkomprometti d-disponibbiltà, l-awtentiċità, l-integrità jew il-kunfidenzjalità tad-data maħżuna, trażmessa jew ipproċessata, jew tas-servizzi offruti minn, jew aċċessibbli permezz ta' dawk is-sistemi tan-networks u tal-informazzjoni;

"sistema tal-ismijiet ta' dominju" jew "DNS" tfisser sistema ta' ismijiet distribwiti ġerarkikament li trendi possibbli l-identifikazzjoni ta' servizzi u riżorsi tal-internet, filwaqt li tippermetti lill-apparati tal-utenti finali jużaw servizzi ta' routing u konnettività tal-internet, sabiex jilħqu lil dawk is-servizzi u r-riżorsi;

"speċifikazzjoni teknika" tfisser speċifikazzjoni teknika

kif imfisser fl-Artikolu 2(4) tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

"standard" tfisser standard kif imfisser fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

"strateġija nazzjonali taċ-ċibersigurtà" tfisser qafas koerenti li jipprovdi objettivi u prijoritajiet strateġiċi fil-qasam taċ-ċibersigurtà u l-governanza sabiex jintlaħqu fil-livell nazzjonali;

"suq online" tfisser suq online kif imfisser fl-artikolu 51A tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur; Kap. 378.

"theddida ċibernetika" tfisser theddida ċibernetika kif imfisser fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament (UE) 2019/881 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013 (l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà);

"theddida ċibernetika sinifikanti" tfisser theddida ċibernetika li, abbażi tal-karatteristiċi tekniċi tagħha, tista' titqies li għandha l-potenzjal li jkollha impatt gravi fuq in-network u s-sistemi tal-informazzjoni ta' entità jew fuq l-utenti tas-servizzi tal-entità billi tikkawża dannu materjali jew mhux materjali konsiderevoli;

"trattament tal-inċident" tfisser kwalunkwe azzjonijiet u proċeduri mmirati għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-analiżi u t-trażżin ta' inċident jew għar-rispons għalih u l-irkupru minnu;

"Tribunal" tfisser it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva stabbilit permezz tal-artikolu 5(1) tal-Att dwar Kap. 490.

il-Ġustizzja Amministrattiva;

"Unjoni" tfisser l-Unjoni Ewropea;

"valutazzjoni tar-riskju" tfisser il-proċess ġenerali ta' identifikazzjoni, analiżi u evalwazzjoni tar-riskju, li jinkorpora l-identifikazzjoni tas-sorsi tar-riskju, l-avvenimenti, il-kawżi u l-konsegwenzi potenzjali tagħhom, li jinkludi n-natura tar-riskju u d-determinazzjoni tal-livell tar-riskju, bl-għan aħħari tal-paragun bejn ir-riżultati tal-analiżi tar-riskju u l-kriterji tar-riskju, sabiex jiġi determinat jekk ir-riskju u, jew il-kobor tiegħu, humiex aċċettabbli jew tollerabbli;

"verifika tal-isfond" tfisser verifika tal-isfond kif imfisser fid-Direttiva (UE) 2022/2557;

"vulnerabbiltà" tfisser dgħufija, suxxettibbiltà jew difett fi prodotti tal-ICT jew servizzi tal-ICT li jistgħu jiġu sfruttati minn theddida ċibernetika.

(2) Kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort' oħra, kliem u frażijiet użati f'dan l-ordni li ma humiex hawnhekk imfissra, għandu jkollhom l-istess tifsira kif mogħti lilhom fid-Direttiva.

Applikabbiltà.
Emendat: A.L. 89 tal-2026.

3. (1) Dan l-ordni japplika għal entitajiet pubbliċi jew privati tat-tip elenkati fl-Ewwel jew fit-Tieni Skeda li jikkwalifikaw bħala intrapriżi ta' daqs medju skont l-Artikolu 2 tal-Anness tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE, jew jeċċedu l-limiti massimi għall-intrapriżi ta' daqs medju provduti f'dak l-artikolu, u li jipprovdu s-servizzi tagħhom jew iwettqu l-attivitajiet tagħhom fl-Unjoni.

(2) L-Artikolu 3(4) tal-Anness tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE ma għandux japplika għall-finijiet ta' dan l-ordni.

(3) Irrispettivament mid-daqs tagħhom, dan l-ordni japplika wkoll għal entitajiet tat-tip elenkati fl-Ewwel jew fit-Tieni Skeda, meta:

(a) is-servizzi jkunu pprovduti minn:

(i) fornituri ta' networks pubbliċi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi jew tas-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli għall-pubbliku;

(ii) fornituri ta' servizzi fiduċjarji;

(iii) reġistri ta' ismijiet ta' dominju tal-ogħla livell u fornituri ta' servizzi tas-sistema tal-ismijiet ta' dominju;

(b) l-entità tkun l-uniku fornitur f'Malta ta' servizz li jkun essenzjali għall-manutenzjoni ta' attivitajiet soċjetali jew ekonomiċi kritiċi;

(ċ) it-tfixkil tas-servizz ipprovdut mill-entità jista' jkollu impatt sinifikanti fuq is-sigurtà pubblika, is-sikurezza pubblika jew is-saħħa pubblika;

(d) it-tfixkil tas-servizz ipprovdut mill-entità jista' jwassal għal riskji sistemiċi sinifikanti, b'mod partikolari għas-setturi fejn dan it-tfixkil jista' jkollu impatt transfruntier;

(e) l-entità tkun kritika minħabba l-importanza speċifika tagħha fil-livell nazzjonali għas-settur partikolari jew it-tip ta' servizz, jew għal setturi interdipendenti oħra f'Malta;

(f) l-entità tkun entità tal-amministrazzjoni pubblika:

(i) jekk tkun entità tal-gvern stabbilita f'konformità mal-liġi nazzjonali; jew

(ii) jekk tkun awtorità tal-gvern lokali stabbilita f'konformità mal-liġi nazzjonali li, b'segwitu għal valutazzjoni tar-riskju, tipprovdi servizzi li t-tfixkil tagħhom jista' jkollu impatt sinifikanti fuq attivitajiet soċjetali jew ekonomiċi kritiċi.

(4) Irrispettivament mid-daqs tagħhom, dan l-ordni japplika għal entitajiet identifikati bħala entitajiet kritiċi skont id-Direttiva (UE) 2022/2557;

(5) Irrispettivament mid-daqs tagħhom, dan l-ordni japplika wkoll għal entitajiet li jipprovdu servizzi ta' reġistrazzjoni tal-ismijiet ta' dominju.

(6) Dan l-ordni huwa bla ħsara għar-responsabbiltà ta' Malta li tissalvagwardja is-sigurtà nazzjonali u s-setgħa tagħha li tissalvagwardja funzjonijiet Statali essenzjali oħra, fosthom l-iżgurar tal-integrità territorjali tal-Istat u ż-żamma tal-ordni pubbliku.

(7) Dan l-ordni ma għandux japplika għall-entitajiet tal-amministrazzjoni pubblika li jwettqu l-attivitajiet tagħhom fl-oqsma tas-sigurtà nazzjonali, is-sigurtà pubblika, id-difiża jew l-infurzar tal-liġi, inklużi l-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-identifikazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali.

(8) Entitajiet speċifiċi li jwettqu attivitajiet fl-oqsma tas-

sigurtà nazzjonali, is-sigurtà pubblika, id-difiża jew l-infurzar tal-liġi, inkluż il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-identifikazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali, jew li jipprovdu servizzi esklużivament lil entitajiet tal-amministrazzjoni pubblika msemmija fis-subartikolu (7) huma eżentati mill-obbligi stabbiliti fl-artikoli 19 jew 20 fir-rigward ta' dawk l-attivitajiet jew servizzi. Il-miżuri superviżorji u ta' infurzar imsemmija fit-Taqsima VII ma għandhomx japplikaw fir-rigward ta' dawk l-attivitajiet jew servizzi speċifiċi:

Iżda meta l-entitajiet iwettqu attivitajiet jew jipprovdu servizzi esklużivament tat-tip imsemmi f'dan is-subartikolu, dawk l-entitajiet għandhom ikunu wkoll eżentati mill-obbligi stipulati fl-artikolu 24.

(9) Is-subartikoli (7) u (8) ma għandhomx japplikaw meta entità taġixxi bħala fornitur ta' servizz fiduċjarju.

(10) Dan l-ordni ma għandux japplika għal entitajiet li jkunu eżentati mill-kamp tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2022/2554 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2022 dwar ir-reżiljenza operazzjonali diġitali għas-settur finanzjarju u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009, (UE) Nru 648/2012, (UE) Nru 600/2014, (UE) Nru 909/2014 u (UE) 2016/1011, f'konformità mal-Artikolu 2(4) ta' dak ir-Regolament.

(11) L-obbligi stipulati f'dan l-ordni ma għandhomx jinvolvu l-forniment ta' informazzjoni li d-divulgazzjoni tagħha tmur kontra l-interessi essenzjali fl-oqsma tas-sigurtà nazzjonali, is-sigurtà pubblika jew id-difiża ta' Malta.

Kap. 586.
L.S. 586.01.
Kap. 9.

(12) Dan l-ordni japplika bla ħsara għall-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data*, għar-Regolamenti dwar l-Ipproċessar ta' *Data* Personali fis-Settur tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, għall-Kodiċi Kriminali u fid-Direttiva (UE) 2022/2557.

(13) Bla ħsara għall-Artikolu 346 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-informazzjoni li tkun kunfidenzjali skont ir-regoli tal-Unjoni jew dawk nazzjonali, bħar-regoli dwar il-kunfidenzjalità tan-negozju, għandha tiġi skambjata mal-Kummissjoni Ewropea u ma' awtoritajiet rilevanti oħra skont dan l-ordni biss meta tali skambju jkun meħtieġ għall-applikazzjoni ta' dan l-ordni. L-informazzjoni skambjata għandha tkun limitata għal dak li jkun rilevanti u proporzjonat għall-fini ta' dak l-iskambju. L-iskambju tal-informazzjoni għandu josserva l-kunfidenzjalità ta' tali informazzjoni u jipproteġi l-interessi tas-sigurtà u dawk kummerċjali tal-entitajiet ikkonċernati.

(14) L-entitajiet, id-Dipartiment tas-CIP u fejn maħtura l-awtorità kompetenti, il-punt uniku ta' kuntatt u s-CSIRTs għandhom jipproċessaw id-data personali sa fejn ikun meħtieġ għall-finijiet ta' dan l-ordni u skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data,* inklużi r-regolamenti magħmula taħtu u r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-*Data*), u b'mod partikolari tali pproċessar għandu jiddependi fuq l-Artikolu 6 ta' dak ir-Regolament. Kap. 586.

(15) L-ipproċessar ta' data personali skont dan l-ordni minn fornituri ta' networks pubbliċi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi jew fornituri tas-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli għall-pubbliku għandu jitwettaq f'konformità mal-liġi nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-data, mal-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data u mal-liġi tal-Unjoni dwar il-privatezza, b'mod partikolari r-Regolamenti dwar l-Ipproċessar ta' *Data* Personali fis-Settur tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi. L.S. 586.01.

(16) Fejn l-atti legali tal-Unjoni speċifiċi għas-settur ikunu jeżiġu li l-entitajiet essenzjali jew importanti jadottaw miżuri ta' ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà jew li jinnotifikaw lis-CSIRT bl-inċidenti sinifikanti, u meta dawk ir-rekwiżiti jkunu tal-inqas ekwivalenti fl-effett għall-obbligi stipulati f'dan l-ordni, id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan l-ordni, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar is-superviżjoni u l-infurzar stabbiliti fit-Taqsima VII, ma għandhomx japplikaw għal tali entitajiet:

Iżda fejn l-atti legali tal-Unjoni speċifiċi għas-settur ma jkoprux l-entitajiet kollha f'settur speċifiku li jaqa' fil-kamp tal-applikazzjoni ta' dan l-ordni, id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan l-ordni għandhom ikomplu japplikaw għall-entitajiet mhux koperti minn dawk l-atti legali tal-Unjoni speċifiċi għas-settur.

(17) Ir-rekwiżiti msemmija fis-subartikolu (16) għandhom jitqiesu li jkunu ekwivalenti fl-effett għall-obbligi stabbiliti f'dan l-ordni meta:

(a) il-miżuri ta' ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà jkunu tal-inqas ekwivalenti fl-effett għal dawk stipulati fl-artikoli 19(1),(2) u (3); jew

(b) l-att legali tal-Unjoni speċifiku għas-settur jipprovdi għal aċċess immedjat, fejn xieraq awtomatiku u dirett, għan-notifiki ta' inċidenti mis-CSIRTs, mid-Dipartiment tas-CIP jew fejn maħtura l-awtoritajiet kompetenti jew il-punti uniċi ta' kuntatt skont dan l-ordni u fejn ir-rekwiżiti għan-notifika ta' inċidenti sinifikanti jkunu tal-inqas ekwivalenti fl-

effett għal dawk stabbiliti fl-artikoli 20(1) sa (6).

Entitajiet essenzjali u importanti.

4. (1) Għall-finijiet ta' dan l-ordni, l-entitajiet segwenti għandhom jitqiesu li huma entitajiet essenzjali:

(a) entitajiet tat-tip indikati fl-Ewwel Skeda li jeċċedu l-limiti massimi għall-intrapriżi ta' daqs medju pprovduti fl-Artikolu 2(1) tal-Anness tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE;

(b) fornituri ta' servizzi fiduċjarji kwalifikati u reġistri ta' ismijiet ta' dominju tal-ogħla livell kif ukoll fornituri ta' servizzi tad-DNS, irrispettivament mid-daqs tagħhom;

(ċ) fornituri ta' networks pubbliċi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi jew tas-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli għall-pubbliku li jikkwalifikaw bħala intrapriżi ta' daqs medju skont l-Artikolu 2 tal-Anness tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE;

(d) l-entitajiet tal-amministrazzjoni pubblika msemmija fl-artikolu 3(3)(f)(i);

(e) kwalunkwe entità oħra tat-tip imsemmija fl-Ewwel jew fit-Tieni Skeda li tkun identifikata mid-Dipartiment tas-CIP u fejn maħtura mill-awtorità kompetenti bħala entità essenzjali skont l-artikolu 3(3)(b) sa (e);

(f) entitajiet identifikati bħala entitajiet kritiċi skont id-Direttiva (UE) 2022/2557;

(g) entitajiet illi d-Dipartiment tas-CIP u fejn maħtura l-awtorità kompetenti jkunu identifikaw qabel is-16 ta' Jannar 2023 bħala operaturi ta' servizzi essenzjali f'konformità:

(i) mad-Direttiva (UE) 2022/2555 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2022 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' ċibersigurtà madwar l-Unjoni kollha, li temenda r-Regolament (UE) Nru 910/2014 u d-Direttiva (UE) 2018/1972, u li tħassar id-Direttiva (UE) 2016/1148 (Direttiva NIS 2); jew

(ii) mal-liġi nazzjonali.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-ordni, l-entitajiet tat-tip imsemmi fl-Ewwel jew fit-Tieni Skeda li ma jikkwalifikawx bħala entitajiet essenzjali skont is-subartikolu (1) għandhom jitqiesu bħala entitajiet importanti. Dan jinkludi entitajiet identifikati mid-Dipartiment tas-CIP u fejn maħtura l-awtorità komptenti bħala entitajiet importanti skont l-artikolu 3(3)(b) sa (e).

TAQSIMA II – KUMITAT TAL-INFURZAR, DIPARTIMENT GĦALL-ĦARSIEN TAL-INFRASTRUTTURA KRITIKA U CSIRTs

Sostitwit: A.L. 89 tal-2026.

Kumitat tal-Infurzar. *Sostitwit: A.L. 89 tal-2026.*

5. (1) Għandu jkun hemm kumitat magħruf bħala l-Kumitat tal-Infurzar, magħmul minn tali membri li għandhom jinħatru mill-Ministru minn fost uffiċjali pubbliċi li jokkupaw pożizzjoni għolja u li jwettqu dmirijiet fil-ministeri responsabbli għal kwisjonijiet relatati maċ-ċibersigurtà ta' entitajiet essenzjali u importanti, kif ukoll minn fost impjegati li jokkupaw pożizzjoni għolja fl-organizzazzjonijiet l-oħra li għandhom interess ewlieni fil-ġestjoni, it-tmexxija u l-kontroll taċ-ċibersigurtà f'entitajiet essenzjali jew importanti f'Malta:

Iżda l-Ministru jista' jaħtar bħala membri tal-Kumitat persuni oħra li jqis li għandhom l-esperjenza u li wrew kapaċità fi kwistjonijiet relatati maċ-ċiberreżiljenza ta' entitajiet essenzjali u importanti:

Iżda wkoll l-awtoritajiet kompetenti elenkati fl-Ewwel u fit-Tieni Skeda, minbarra d-Dipartiment tas-CIP, jistgħu jaħtru persuna waħda (1) bħala r-rappreżentant tagħhom fil-Kumitat.

(2) Id-Direttur Ġenerali responsabbli għad-Dipartiment tas-CIP għandu jkun iċ-chairperson tal-Kumitat, id-Direttur ta' dan id-Dipartiment għandu jkun il-viċi chairperson, u rappreżentant ieħor minn dan id-Dipartiment għandu jaġixxi bħala s-segretarju tal-Kumitat. Iċ-chairperson, il-viċi chairperson u s-segretarju ma għandux ikollhom drittijiet tal-vot. Il-viċi chairperson għandu jaġixxi minflok iċ-chairperson kull meta ċ-chairperson ikun assenti minn laqgħa tal-Kumitat jew għal xi raġuni ma jkunx jista' jaġixxi bħala chairperson .

(3) Il-membri maħtura għandhom iżommu l-kariga għal dak it-terminu, li ma għandux ikun ta' aktar minn tliet (3) snin, kif jista' jiġi speċifikat fl-ittra tal-ħatra tagħhom.

(4) Jekk jinħoloq xi post battal fil-Kumitat matul il-perjodu tal-ħatra, minħabba mewt, riżenja jew għal kwalunkwe raġuni oħra, il-Ministru għandu, malajr kemm jista' jkun, jaħtar persuna oħra sabiex timla l-post battal:

Iżda l-Kumitat u l-membri tiegħu jistgħu jaġixxu minkejja kwalunkwe tali post battal.

(5) Minkejja kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta' dan l-artikolu, il-Ministru jista' f'kull waqt itemm il-ħatra ta' membru maħtur jekk, fl-opinjoni tiegħu, dak il-membru maħtur ma jkunx adattat sabiex ikompli fil-kariga jew ikun sar inkapaċi li jwettaq il-funzjonijiet tiegħu kif jixraq.

(6) Il-Kumitat għandu jiltaqa' kemm-il darba jkun meħtieġ u

għandu jirregola l-proċeduri tiegħu stess.

Funzjoni tal-Kumitat.
Sostitwit: A.L. 89 tal-2026.

6. Għandu jkun id-dmir tal-Kumitat li joħroġ deċiżjonijiet fir-rigward tal-impożizzjoni ta' penali amministrattivi skont l-artikoli 32, 33, 34 u 38.

Dipartiment għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika.
Sostitwit: A.L. 89 tal-2026.

7. (1) Id-Dipartiment tas-CIP għandu jkun l-awtorità superviżorja nazzjonali responsabbli għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' dan l-ordni fil-livell nazzjonali u jiżgura l-konformità miegħu, jimplimenta d-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan l-ordni u li jkopri s-setturi, sottosetturi u tipi ta' entitajiet elenkati fit-tabelli tal-Ewwel u t-Tieni Skeda:

Iżda bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali, id-Dipartiment tas-CIP għandu jkun responsabbli sabiex:

(a) jistabbilixxi l-kriterji għall-identifikazzjoni u l-ħatra ta' entitajiet essenzjali u importanti;

(b) bla ħsara għall-artikolu 26, jibni sħubija mal-operaturi ta' infrastrutturi ta' informazzjoni kritika għall-kondivizjoni ta' informazzjoni;

(ċ) jistabbilixxi mekkaniżmu nazzjonali ta' awtoreġistrazzjoni għal entitajiet essenzjali u importanti li jipprovdu servizzi f'Malta, għas-CSIRTs li jipprovdu servizzi ta' monitoraġġ fi ħdan tali entitajiet kif ukoll entitajiet li jipprovdu servizzi ta' reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju f'Malta, li għandhom jipprovdu informazzjoni skont l-artikolu 24(1);

(d) jistabbilixxi reġistru abbażi tal-paragrafu (h) u jirrevedi u, fejn xieraq, jaġġorna tali reġistru fuq bażi regolari u mill-inqas kull sentejn (2);

(e) jadotta strateġija dwar is-sigurtà tan-networks u s-sistemi tal-informazzjoni, kif dettaljat fl-Istrateġija Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà skont l-artikolu 15;

(f) jissorvelja u jinforza miżuri fuq is-CSIRTs kollha skont l-artikoli 29 u 30;

(g) jiġġestixxi ċentru intern tal-operati taċ-ċibersigurtà u CSIRT intern;

(h) jaġixxi bħala koordinatur għall-finijiet tad-divulgazzjoni kkoordinata tal-vulnerabbiltà skont l-artikolu 13(1); u

(i) jiżgura kooperazzjoni effettiva, effiċjenti u sigura fil-Grupp ta' Kooperazzjoni.

(2) L-Ewwel u t-Tieni Skedi jaħtru l-awtoritajiet kompetenti għal kull settur jew sottosettur u jistabbilixxu b'mod ċar il-kompiti ta' kull awtorità kompetenti kkonċernata. L-awtoritajiet kompetenti maħtura għandhom jikkooperaw b'mod effettiv, taħt is-superviżjoni tad-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali, sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom skont dan l-ordni. L-awtoritajiet kompetenti maħtura għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tad-Dipartiment tas-CIP l-informazzjoni u d-dokumenti kollha meħtieġa sabiex id-Dipartiment jiżgura l-konformità ma' dan l-ordni.

(3) Sakemm ma jkunx espressament provdut xort'oħra f'dan l-ordni jew fi kwalunkwe liġi oħra, u sakemm ma jkunx hemm awtorità kompetenti oħra maħtura responsabbli għas-settur, sottosettur jew tip ta' entità fl-Ewwel jew fit-Tieni Skeda, id-Dipartiment tas-CIP għandu jkun responsabbli:

(a) għall-identifikazzjoni u l-ħatra ta' entitajiet essenzjali u importanti;

(b) għall-identifikazzjoni tas-servizzi pprovduti minn entitajiet essenzjali u importanti;

(ċ) għall-iżgurar li l-valutazzjonijiet tar-riskju jitwettqu minn entitajiet essenzjali u importanti;

(d) għall-iżgurar li l-pjanijiet tas-sigurtà tal-operaturi u l-pjanijiet ta' kontinwità tan-negozju jitfasslu u jinżammu minn entitajiet essenzjali u importanti;

(e) għall-istigazzjoni ta' simulazzjonijiet ta' pjanijiet ta' sigurtà tal-operaturi u pjanijiet ta' kontinwità tan-negozju minn entitajiet essenzjali u importanti;

(f) għall-monitoraġġ tal-miżuri tal-ġestjoni tar-riskju taċ-ċibersigurtà mwettqa minn entitajiet essenzjali u importanti skont l-artikolu 19;

(g) għall-monitoraġġ tal-obbligi ta' rappurtar meħuda minn entitajiet essenzjali u importanti skont l-artikolu 20; u

(h) għas-superviżjoni u l-infurzar ta' miżuri fuq entitajiet essenzjali u importanti, u fuq is-CSIRTs kollha skont l-artikoli 29 u 30:

Iżda d-Dipartiment tas-CIP għandu jitqies bħala debitament awtorizzat fit-twettiq ta' kwalunkwe waħda mill-miżuri msemmija hawn fuq skont l-artikolu 337Ċ(2) tal-Kodiċi Kriminali: Kap. 9.

Iżda wkoll skont l-Artikolu 47(1) tar-Regolament (UE) 2022/2554 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2022 dwar ir-reżiljenza operazzjonali diġitali għas-settur finanzjarju u

li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009, (UE) Nru 648/2012, (UE) Nru 600/2014, (UE) Nru 909/2014 u (UE) 2016/1011, l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta tista’ tipparteċipa fl-attivitajiet tal-Grupp ta’ Kooperazzjoni għal kwistjonijiet li jikkonċernaw l-attivitajiet superviżorji tagħha fir-rigward ta’ entitajiet finanzjarji:

Iżda wkoll l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta tista’ titlob lid-Dipartiment tas-CIP sabiex jipparteċipa fl-attivitajiet tal-Grupp ta’ Kooperazzjoni għal kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ entitajiet essenzjali jew importanti, bil-kundizzjoni li dawn l-entitajiet ikunu nħatru skont dan l-ordni bħala fornituri ta’ servizzi kritiċi tal-ICT minn partijiet terzi skont l-Artikolu 31 tar-Regolament (UE) 2022/2554 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2022 dwar ir-reżiljenza operazzjonali diġitali għas-settur finanzjarju u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009, (UE) Nru 648/2012, (UE) Nru 600/2014, (UE) Nru 909/2014 u (UE) 2016/1011:

Iżda wkoll id-Dipartiment tas-CIP għandu jeżerċita funzjoni ta’ kollegament bħala punt uniku ta’ kuntatt skont dan l-ordni, sabiex jiżgura l-kooperazzjoni transkonfinali tal-awtoritajiet Maltin mal-awtoritajiet rilevanti ta’ Stati Membri oħra u, fejn xieraq, mal-Kummissjoni Ewropea u l-ENISA, kif ukoll sabiex jiżgura kooperazzjoni transsettorjali ma’ awtoritajiet kompetenti oħra f’Malta:

Iżda wkoll is-CSIRT nazzjonali għandu jkollu aċċess għar-reġistru kif imfisser fl-artikolu 7(1)(d), kif miżmum u aġġornat mid-Dipartiment tas-CIP.

(4) Entitajiet essenzjali u importanti li jipprovdu servizzi f’Malta kif ukoll entitajiet li jipprovdu servizzi ta’ reġistrazzjoni ta’ ismijiet ta’ dominju f’Malta għandhom jirreġistraw fuq il-mekkaniżmu nazzjonali ta’ awtoreġistrazzjoni stabbilit mid-Dipartiment tas-CIP skont is-subartikolu (3)(h), u għandhom jipprovdu tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-isem tal-entità;

(b) l-isem tas-CSIRT li jipprovdi servizzi ta’ monitoraġġ lill-entità u jekk huwiex CSIRT intern jew awtonomu;

(ċ) l-indirizz u d-dettalji ta’ kuntatt aġġornati, inklużi l-indirizzi tal-posta elettronika, il-firxiet tal-IP u n-numri tat-telefon;

(d) fejn applikabbli, is-settur u s-sottosettur rilevanti elenkati fl-Ewwel jew fit-Tieni Skeda; u

(e) fejn applikabbli, lista tal-Istati Membri fejn jiġu pprovduti servizzi li jaqgħu fl-ambitu ta’ dan l-ordni.

(5) L-entitajiet essenzjali jew importanti għandhom javżaw lid-Dipartiment tas-CIP bi kwalunkwe bidla fid-dettalji sottomessi skont is-subartikolu (4) mingħajr dewmien u, fi kwalunkwe każ, fi żmien ġimagħtejn (2) mid-data tal-bidla.

(6) Id-Dipartiment tas-CIP għandu jwettaq ukoll tali dmirijiet relatati u konsegwenzjali li l-Ministru jista' jiddelega minn żmien għal żmien.

(7) Id-Direttur Ġenerali jew id-delegat tiegħu għandu jirrappreżenta lid-Dipartiment tas-CIP fi kwalunkwe proċeduri ġudizzjarji.

CSIRT Nazzjonali. *Emendat: A.L. 89 tal-2026.*

8. (1) Għandu jiġi mwaqqaf CSIRT nazzjonali fi ħdan l-Aġenzija Maltija għat-Teknoloġija tal-Informazzjoni li għandu jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-artikolu 9(1). Dan għandu jkun responsabbli għat-trattament tal-inċidenti skont proċess stabbilit b'mod ċar u għandu jkopri tal-anqas is-setturi, is-sottosetturi u t-tipi ta' entitatijiet elenkati fl-Ewwel u fit-Tieni Skeda.

(2) Is-CSIRT nazzjonali għandu:

(a) jikkoopera u fejn xieraq, jiskambja informazzjoni rilevanti f'konformità mal-artikolu 26, ma' komunitajiet settorjali jew transsettorjali ta' entitajiet essenzjali u importanti;

(b) jipparteċipa fl-evalwazzjonijiet bejn il-pari organizzati skont l-artikolu 17; u

(ċ) jaġixxi bħala r-rappreżentant nazzjonali għan-network tas-CSIRTs.

(3) Is-CSIRT nazzjonali jista' jistabbilixxi relazzjonijiet ta' kooperazzjoni mas-CSIRTs nazzjonali ta' pajjiżi terzi, kif soġġett għal ftehim ta' kooperazzjoni. Il-ftehim ta' kooperazzjoni għandu jiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni effettiv, effiċjenti u sigur mas-CSIRTs nazzjonali ta' dawk il-pajjiżi terzi, bl-użu ta' protokolli rilevanti għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni, inkluż il-protokoll dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni (Traffic Light Protocol).

(4) Bħala parti minn tali relazzjonijiet ta' kooperazzjoni, is-CSIRT nazzjonali jista':

(a) jiskambja informazzjoni rilevanti mas-CSIRTs ta' pajjiżi terzi, inkluża data personali skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data);

(b) jikkoopera mas-CSIRTs nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew korpi ekwivalenti ta' pajjiżi terzi, b'mod partikolari sabiex jipprovdulhom assistenza fil-qasam taċ-ċibersigurtà.

Rekwiżiti tas-CSIRTs.

9. (1) Is-CSIRTs kollha għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a) is-CSIRTs għandhom jiżguraw livell għoli ta' disponibbiltà tal-mezzi tagħhom ta' komunikazzjoni billi jevitaw punti uniċi ta' falliment, u għandu jkollhom diversi mezzi sabiex jiġu kkuntattjati u sabiex jikkuntattjaw lil oħrajn fi kwalunkwe waqt, u għal dan il-għan huma għandhom jispeċifikaw b'mod ċar il-mezzi tagħhom ta' komunikazzjoni u jgħarrfuhom lill-kostitwenza u lill-imsieħba kooperattivi;

(b) l-uffiċċji tas-CSIRTs u s-sistemi tal-informazzjoni ta' appoġġ għandhom ikunu f'siti siguri;

(ċ) is-CSIRTs għandhom ikunu mgħammrin b'sistema adegwata għall-ġestjoni u t-trażmissjoni tat-talbiet, b'mod partikolari li tiffaċilita trasferimenti effettivi u effiċjenti;

(d) is-CSIRTs għandhom jiżguraw il-kunfidenzjalità u l-affidabbiltà tal-operati tagħhom;

(e) is-CSIRTs għandu jkollhom persunal adegwat sabiex jiżguraw id-disponibbiltà tas-servizzi tagħhom f'kull ħin u għandhom jiżguraw li l-persunal tagħhom ikun imħarreġ kif xieraq; u

(f) is-CSIRTs għandhom ikunu mgħammra b'sistemi addizzjonali u bi spazju ta' ħidma ta' riżerva sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tas-servizzi tagħhom.

(2) Is-CSIRTs jistgħu jipparteċipaw f'networks ta' kooperazzjoni internazzjonali.

Kompiti tas-CSIRT nazzjonali u tas-CSIRTs interni u awtonomi.
Sostitwit: A.L. 89 tal-2026.

10. (1) Is-CSIRT nazzjonali għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:

(a) il-monitoraġġ u l-analiżi tat-theddid, tal-vulnerabbiltajiet u tal-inċidenti ċibernetiċi u, fuq talba, l-għoti ta' assistenza lill-entitajiet essenzjali u importanti kkonċernati fir-rigward tal-monitoraġġ tan-network u s-sistemi ta' informazzjoni tagħhom f'ħin reali jew qrib il-ħin reali;

(b) l-għoti ta' twissijiet bikrija, allerti u avviżi u d-disseminazzjoni ta' informazzjoni lill-entitajiet essenzjali u importanti kkonċernati kif ukoll lill-awtoritajiet kompetenti u partijiet interessati rilevanti oħra dwar theddid, vulnerabbiltajiet u inċidenti ċibernetiċi, jekk possibbli qrib il-ħin reali;

(ċ) ir-rispons għall-inċidenti u l-għoti ta' assistenza lill-entitajiet essenzjali u importanti kkonċernati, fejn applikabbli;

(d) il-ġbir u l-analiżi ta' data forensika u l-forniment ta' analiżi dinamika tar-riskji u tal-inċidenti u għarfien tas-sitwazzjoni fir-rigward taċ-ċibersigurtà;

(e) il-forniment, fuq talba ta' entità essenzjali jew importanti, ta' skennjar proattiv tan-network u s-sistemi ta' informazzjoni tal-entità kkonċernata sabiex jiġu identifikati vulnerabbiltajiet b'impatt sinifikanti potenzjali;

(f) il-parteċipazzjoni, bħala r-rappreżentant nazzjonali ewlieni, fin-network tas-CSIRTs u l-għoti ta' assistenza reċiproka skont il-kapaċitajiet u l-kompetenzi tagħhom lil membri oħra tan-network tas-CSIRTs fuq talba tagħhom, iżda d-Dipartiment tas-CIP jista' jipparteċipa fin-network tas-CSIRTs;

(g) il-kontribut għall-implimentazzjoni ta' għodod siguri għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni.

(2) Is-CSIRT nazzjonali jista' jwettaq skennjar proattiv mhux intrużiv ta' networks u sistemi ta' informazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku ta' entitajiet essenzjali u importanti. Tali skennjar għandu jitwettaq sabiex jiġu identifikati networks u sistemi ta' informazzjoni vulnerabbli jew b'konfigurazzjoni mhux sigura u jiġu infurmati l-entitajiet ikkonċernati u ma għandu jkun hemm l-ebda impatt negattiv fuq il-funzjonament tas-servizzi tal-entitajiet:

Iżda l-entitajiet essenzjali u importanti għandhom jiġu nnotifikati bil-miktub dwar l-iskennjar proattiv mhux intrużiv tan-networks u s-sistemi tal-informazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku tagħhom, u wara tali skennjar, għandhom jiġu nnotifikati bil-miktub dwar kwalunkwe network u sistemi ta' informazzjoni vulnerabbli jew b'konfigurazzjoni mhux sigura:

Iżda wkoll is-CSIRT nazzjonali għandu jitqies bħala debitament awtorizzat fit-twettiq ta' din il-miżura skont l-artikolu 337Ċ(2) tal-Kodiċi Kriminali: Kap. 9.

Iżda wkoll is-CSIRT nazzjonali għandu jinnotifika lid-Dipartiment tas-CIP u fejn maħtura, lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra, dwar l-assistenza, l-informazzjoni, l-iskennjar, ir-rispons għall-inċidenza jew servizzi oħra li għandhom jiġu pprovduti lill-entitajiet essenzjali u importanti skont kwalunkwe mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

(3) Meta jwettaq il-kompiti msemmija fis-subartikolu (1), is-

CSIRT nazzjonali jista' jipprijoritizza kompiti partikolari abbażi ta' approċċ imsejjes fuq ir-riskju.

(4) Is-CSIRT nazzjonali għandu jistabbilixxi relazzjonijiet ta' kooperazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti fis-settur privat, bil-ħsieb li jintlaħqu l-objettivi ta' dan l-ordni.

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni msemmija fis-subartikolu (4), is-CSIRT nazzjonali għandu jippromwovi l-adozzjoni u l-użu ta' prattiki komuni jew standardizzati, skemi ta' klassifikazzjoni u tassonomiji fir-rigward ta' proċeduri tat-trattament tal-inċidenti.

(6) Is-CSIRTs interni u awtonomi għandu jkollhom mill-inqas il-kompiti li ġejjin:

(a) il-monitoraġġ u l-analiżi tat-theddid, tal-vulnerabbiltajiet u tal-inċidenti ċibernetiċi tal-entitajiet essenzjali u importanti u l-għoti ta' monitoraġġ f'ħin reali jew qrib il-ħin reali tan-networks u s-sistemi tal-informazzjoni tagħhom;

(b) l-għoti ta' twissijiet bikrija, allerti, avviżi u d-disseminazzjoni ta' informazzjoni dwar theddid, vulnerabbiltajiet u inċidenti ċibernetiċi, jekk possibbli qrib il-ħin reali lill-entitajiet essenzjali u importanti;

(ċ) ir-rispons għall-inċidenti u l-għoti ta' assistenza lill-entitajiet essenzjali u importanti;

(d) il-ġbir u l-analiżi ta' data forensika u l-forniment ta' analiżi dinamika tar-riskji u tal-inċidenti u għarfien tas-sitwazzjoni fir-rigward taċ-ċibersigurtà tal-entitajiet essenzjali u importanti;

(e) il-forniment, skennjar proattiv tan-network u s-sistemi ta' informazzjoni tal-entitajiet essenzjali u importanti sabiex jiġu identifikati vulnerabbiltajiet b'impatt sinifikanti potenzjali:

Iżda l-kompiti msemmija f'dan is-subartikolu għandhom jitwettqu minn CSIRTs interni u awtonomi li jipprovdu servizzi ta' monitoraġġ tas-CSIRT lil entitajiet essenzjali u importanti skont l-artikolu 19(1)(d).

Riżorsi.
Emendat: A.L. 89 tal-2026.

11. Għandhom jiġu pprovduti riżorsi umani, finanzjarji u tekniċi adegwati lid-Dipartiment tas-CIP, u lis-CSIRT nazzjonali u lill-awtoritajiet kompetenti maħtura sabiex iwettqu, b'mod effettiv u effiċjenti, il-kompiti assenjati lilhom u b'hekk jilħqu l-objettivi ta' dan l-ordni, b'mod partikolari:

(a) li jkollhom l-kapaċitajiet tekniċi meħtieġa sabiex

iwettqu l-kompiti msemmija fl-artikolu 10(1);

(b) li jiġu allokati biżżejjed riżorsi inklużi livelli adegwati ta' persunal u taħriġ xieraq bl-għan li jkunu jistgħu jiżviluppaw il-kapaċitajiet tekniċi tagħhom; u

(ċ) li jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom infrastruttura ta' komunikazzjoni u informazzjoni xierqa, sigura u reżiljenti li permezz tagħha tiskambja informazzjoni ma' entitajiet essenzjali u importanti u ma' partijiet interessati rilevanti oħra.

Kooperazzjoni fil-livell nazzjonali. *Emendat: A.L. 89 tal-2026.*

12. (1) Id-Dipartiment tas-CIP, is-CSIRT, nazzjonali jew fejn maħtura l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkooperaw ma' xulxin fir-rigward tat-twettiq tal-obbligi stabbiliti f'dan l-ordni.

(2) Is-CSIRT nazzjonali għandu jirċievi notifiki ta' inċidenti sinifikanti skont l-artikolu 20 u inċidenti, theddid ċibernetiku u kważi inċidenti skont l-artikolu 27.

(3) Is-CSIRT nazzjonali għandu jinforma bil-miktub lid-Dipartiment tas-CIP, u l-awtoritajiet kompetenti rilevanti dwar in-notifiki tal-inċidenti, it-theddid ċibernetiku u l-kważi inċidenti ppreżentati skont l-artikolu 20(1).

(4) Id-Dipartiment tas-CIP, u fejn maħtura, l-awtorità kompetenti, u s-CSIRT nazzjonali għandhom jikkooperaw mal-Pulizija Eżekuttiva, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-*Data* skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data*, id-Dipartiment tas-Sigurtà fl-Avjazzjoni skont l-Att dwar Sigurtà fl-Ajruportijiet u fl-Avjazzjoni Ċivili, id-Direttorat għall-Avjazzjoni Ċivili skont l-Att dwar in-Navigazzjoni fl-Ajru, l-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni skont l-Att dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettroniċi, l-Att biex jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi u r-Regolamenti dwar *Radio Equipment*, l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta skont ir-Regolament (UE) 2022/2554 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2022 dwar ir-reżiljenza operazzjonali diġitali għas-settur finanzjarju u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009, (UE) Nru 648/2012, (UE) Nru 600/2014, (UE) Nru 909/2014 u (UE) Nru 2016/1011, id-Dipartiment tas-CIP skont id-Direttiva (UE) 2022/2557 kif ukoll l-awtoritajiet kompetenti taħt atti legali oħra tal-Unjoni speċifiċi għas-settur, f'Malta.

Kap. 586. Kap. 405. Kap. 641. Kap. 426. Kap. 399. L.S. 427.41.

(5) Id-Dipartiment tas-CIP u s-CSIRT nazzjonali għandhom jiskambjaw informazzjoni rilevanti fuq bażi regolari, inkluż fir-rigward ta' inċidenti u theddid ċibernetiku rilevanti ma' awtoritajiet kompetenti taħt dan l-ordni.

(6) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità

kompetenti taħt dan l-ordni u l-awtorità kompetenti skont id-Direttiva (UE) 2022/2557, għandhom jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni fuq bażi regolari fir-rigward tal-identifikazzjoni ta' entitajiet kritiċi, dwar riskji, theddid u inċidenti ċibernetiċi kif ukoll dwar riskji, theddid u inċidenti mhux ċibernetiċi li jaffettwaw lil entitajiet essenzjali identifikati bħala entitajiet kritiċi taħt l-imsemmi ordni, u l-miżuri meħuda b'rispons għal tali riskji, theddid u inċidenti.

(7) Ir-rappurtar għandu jiġi simplifikat bl-użu ta' mezzi tekniċi għan-notifiki msemmija fl-artikoli 20 u 27.

(8) *Imħassar bl-Avviż Legali 89 tal-2026.*

Divulgazzjoni koordinata tal-vulnerabbiltajiet. *Sostitwit: A.L. 89 tal-2026.*

13. (1) Id-Dipartiment tas-CIP għandu jinħatar bħala koordinatur għall-finijiet tad- divulgazzjoni kkoordinata tal-vulnerabbiltajiet skont dan l-ordni:

Iżda d-Dipartiment tas-CIP għandu jinnotifika minnufih bil-miktub lis-CSIRT nazzjonali dwar kwalunkwe vulnerabbiltà rrappurtata lilu. Id-Dipartiment tas-CIP għandu jinnotifika minnufih bil-miktub lil kwalunkwe awtorità jew awtoritajiet kompetenti oħra maħtura, skont il-każ, bi kwalunkwe vulnerabbiltà rrappurtata lilu li jkollha impatt sinifikanti fuq il-forniment tas-servizzi pprovduti minn entità essenzjali jew importanti li tali awtorità tirregola.

(2) Id-Dipartiment tas-CIP għandu jaġixxi bħala intermedjarju ta' fiduċja u jiffaċilita, fejn meħtieġ, l-interazzjoni bejn il-persuna fiżika jew ġuridika li tirrapporta u l-entità li tagħmel użu mill-prodotti tal-ICT, il-proċessi tal-ICT jew is-servizzi tal-ICT li jkunu potenzjalment vulnerabbli, fuq talba ta' waħda mill-partijiet.

(3) Il-kompiti tad-Dipartiment tas-CIP maħtur bħala koordinatur tad-divulgazzjoni kkoordinata tal-vulnerabbiltajiet għandhom jinkludu:

(a) l-adozzjoni ta' prattiki, skemi ta' klassifikazzjoni u tassonomiji komuni jew standardizzati;

(b) l-identifikazzjoni tal-entitajiet ikkonċernati u l-kuntatt magħhom;

(ċ) l-għoti ta' assistenza lill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jirrappurtaw vulnerabbiltà;

(d) in-negozjar tal-iskedi ta' żmien għad-divulgazzjoni, u l-ġestjoni tal-vulnerabbiltajiet li jaffettwaw diversi entitajiet; u

(e) l-istabbiliment u ż-żamma ta' reġistru ta' politiki għad-divulgazzjoni kkoordinata tal-vulnerabbiltajiet.

(4) Kwalunkwe persuna għandha tkun tista' tirrapporta, b'mod anonimu, vulnerabbiltà lid-Dipartiment tas-CIP. Id-Dipartiment tas-CIP għandu jiżgura l-anonimità u l-kunfidenzjalità tal-persuni matul l-iżvelar tal-vulnerabbiltà.

(5) Id-Dipartiment tas-CIP għandu jiżgura li titwettaq azzjoni ta' segwitu diliġenti fir-rigward tal-vulnerabbiltà rrappurtata.

(6) Fejn il-vulnerabbiltà rrappurtata jista' jkollha impatt sinifikanti fuq entitajiet f'aktar minn Stat Membru wieħed, is-CSIRT nazzjonali għandu, fejn xieraq, jikkoopera ma' CSIRTs oħra maħtura bħala koordinaturi fin-network tas-CSIRTs.

(7) Għall-finijiet ta' divulgazzjoni koordinata tal-vulnerabbilitajiet, il-persuna fiżika jew ġuridika li tirrapporta għandha titqies li tkun aġixxiet b'awtorizzazzjoni skont l-artikolu 337Ċ tal-Kodiċi Kriminali, sakemm il-persuna fiżika jew ġuridika li tirrapporta tikkonforma mal-politika ta' divulgazzjoni kkoordinata tal-vulnerabbiltajiet ta' tali entità. Kap. 9.

(8) Id-Dipartiment tas-CIP għandu jwettaq l-operati tekniċi strettament meħtieġa għall-karatterizzazzjoni tar-riskju jew it-theddida msemmija f'dan l-artikolu:

Iżda wkoll id-Dipartiment tas-CIP għandu jitqies bħala debitament awtorizzat fit-twettiq ta' din il-miżura skont l-artikolu 337Ċ(2) tal-Kodiċi Kriminali. Kap. 9.

14. (1) Entità essenzjali jew importanti għandha taħtar awditur kwalifikat li għandu jivverifika jekk l-entità tkunx implimentat il-miżuri ta' ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà skont l-artikolu 19: Awdituri kwalifikati. *Emendat: A.L. 89 tal-2026.*

Iżda l-awditur kwalifikat għandu jissodisfa r-rekwiżiti elenkati fis-subartikolu (4) qabel ma jinħatar:

Iżda wkoll jekk l-awditur kwalifikat jissodisfa r-rekwiżiti elenkati fis-subartikolu (4), il-ħatra għandha tiġi approvata mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti.

(2) Jekk l-awditur kwalifikat ma jkunx jista' jivverifika jekk l-entità essenzjali jew importanti tkunx implimentat il-miżuri ta' ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà skont l-artikolu 19 huwa għandu jinnotifika b'dan bil-miktub lill-entità essenzjali jew importanti u lid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti.

(3) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jiżguraw li l-entità essenzjali jew importanti tieħu, mingħajr dewmien żejjed, il-miżuri korrettivi kollha meħtieġa, xierqa u proporzjonati.

(4) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura, l-awtorità kompetenti, għandhom japprovaw ħatra skont is-subartikolu (1), jekk l-awditur kwalifikat jissottometti talba motivata b'dokumentazzjoni ta' akkumpanjament lid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura, l-awtorità kompetenti, li turi li huwa:

(a) indipendenti mill-entità essenzjali jew importanti li tkun qiegħda tiġi vverifikata, inkluż is-sottomissjoni ta' Dikjarazzjoni ta' Indipendenza kif determinat mid-Dipartiment tas-CIP;

(b) fil-pussess ta' dokumentazzjoni li tafferma verifika tal-isfond fuq l-imsemmi awditur maħruġa mill-awtorità kompetenti skont id-Direttiva (UE) 2022/2557;

(ċ) fil-pussess ta' ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà Ewropea u, jew internazzjonali valida jew standard taċ-ċibersigurtà kif determinat mid-Dipartiment tas-CIP; u

(d) għandu esperjenza u sett ta' ħiliet kif determinat mid-Dipartiment tas-CIP.

(5) Id-Dipartiment tas-CIP għandu jżomm lista ta' awdituri kwalifikati u jagħmel din il-lista disponibbli għall-entitajiet essenzjali u importanti.

(6) Id-Dipartiment tas-CIP għandu jistabbilixxi l-proċedura għall-approvazzjoni tal-awditur skont is-subartikolu (1).

TAQSIMA III - STRATEĠIJA NAZZJONALI TAĊ-ĊIBERSIGURTÀ

Strateġija nazzjonali taċ-ċibersigurtà.
Emendat: A.L. 89 tal-2026.

15. (1) Il-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà għandu jissorvelja l-istrateġija nazzjonali taċ-ċibersigurtà li tistabbilixxi l-objettivi strateġiċi, ir-riżorsi meħtieġa sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi u l-miżuri regolatorji u politiċi xierqa biex jinkiseb u jinżamm livell għoli ta' ċibersigurtà f'Malta.

(1a) Il-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà għandu wkoll:

(a) jaġixxi bħala l-punt ta' referenza nazzjonali dwar iċ-ċibersigurtà fis-settur pubbliku, fis-settur privat u fil-pubbliku flimkien mal-entitajiet settorjali u implimentattivi rispettivi;

(b) jipprovdi rispons koordinat għal inċidenti taċ-ċibersigurtà fuq talba taċ-Chairperson; u

(ċ) jipprovdi gwida dwar il-politika taċ-ċibersigurtà u kwistjonijiet tekniċi fuq talba tal-Ministeri u l-entitajiet.

(2) L-istrateġija nazzjonali taċ-ċibersigurtà għandha tinkludi:

(a) l-objettivi u l-prijoritajiet tal-istrateġija dwar is-sigurtà tan-networks u tas-sistemi tal-informazzjoni li jkopru b'mod partikolari s-setturi, is-sottosetturi u t-tipi ta' entitajiet elenkati fl-Ewwel u t-Tieni Skeda;

(b) qafas ta' governanza sabiex jintlaħqu l-objettivi u l-prijoritajiet imsemmija fis-subartikolu (2)(a), inklużi l-politiki msemmija fis-subartikolu (3);

(ċ) qafas ta' governanza li jiddefinixxi l-irwoli u r-responsabbiltajiet tal-partijiet interessati rilevanti fil-livell nazzjonali, li jagħmlu enfasi fuq il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fil-livell nazzjonali bejn l-awtoritajiet kompetenti, il-punt uniku ta' kuntatt u s-CSIRTs skont dan l-ordni, kif ukoll il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn dawk il-korpi u l-awtoritajiet kompetenti skont atti legali tal-Unjoni speċifiċi għas-settur;

(d) mekkaniżmu sabiex jiġu identifikati l-assi rilevanti u l-valutazzjoni tar-riskji f'Malta;

(e) identifikazzjoni tal-miżuri li jiżguraw it-tħejjija, ir-rispons u l-irkupru fir-rigward tal-inċidenti, inkluża l-kooperazzjoni bejn is-setturi pubbliċi u privati;

(f) lista tad-diversi awtoritajiet u partijiet interessati involuti fl-implimentazzjoni tal-istrateġija nazzjonali taċ-ċibersigurtà;

(g) qafas ta' politika għal koordinazzjoni msaħħa bejn l-awtoritajiet kompetenti skont dan l-ordni u l-awtoritajiet kompetenti skont id-Direttiva (UE) 2022/2557 għall-fini tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni dwar ir-riskji, it-theddid u l-inċidenti ċibernetiċi, kif ukoll dwar ir-riskji, it-theddid u l-inċidenti mhux ċibernetiċi u l-eżerċizzju tal-kompiti superviżorji, kif xieraq; u

(h) pjan, inklużi l-miżuri meħtieġa, sabiex jissaħħaħ il-livell ġenerali tal-għarfien dwar iċ-ċibersigurtà fost iċ-ċittadini.

(3) L-istrateġija nazzjonali taċ-ċibersigurtà għandha tinkludi l-politiki li ġejjin:

(a) l-indirizzar taċ-ċibersigurtà fil-katina tal-provvista għall-prodotti tal-ICT u s-servizzi tal-ICT użati mill-entitajiet għall-forniment tas-servizzi tagħhom;

(b) l-inklużjoni u l-ispeċifikazzjoni ta' rekwiżiti relatati maċ-ċibersigurtà għall-prodotti tal-ICT u s-servizzi tal-ICT fl-akkwist pubbliku, inkluż fir-rigward ta' ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, il-kriptaġġ u l-użu ta' prodotti taċ-ċibersigurtà b'sors miftuħ;

(ċ) il-ġestjoni tal-vulnerabbiltajiet, filwaqt li jkopru l-promozzjoni u l-faċilitazzjoni tad-divulgazzjoni koordinata tal-vulnerabbiltajiet skont l-artikolu 13(1);

(d) b'rabta mas-sostenn tad-disponibbiltà, l-integrità u l-kunfidenzjalità ġenerali tal-qalba pubblika tal-internet miftuħ, inkluża, fejn rilevanti, iċ-ċibersigurtà tal-cables tal-komunikazzjoni taħt il-baħar;

(e) il-promozzjoni tal-iżvilupp u l-integrazzjoni ta' teknoloġiji avvanzati rilevanti bil-għan li jiġu implimentati miżuri ta' ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku;

(f) il-promozzjoni u l-iżvilupp tal-edukazzjoni u taħriġ dwar iċ-ċibersigurtà, ħiliet, għarfien u riċerka u inizjattivi ta' riċerka dwar iċ-ċibersigurtà, kif ukoll gwida dwar prattiki u kontrolli tajbin tal-iġjene ċibernetika, immirati lejn iċ-ċittadini, il-partijiet interessati u l-entitajiet;

(g) l-appoġġ lill-istituzzjonijiet akkademiċi u tar-riċerka fl-iżvilupp, it-titjib u l-promozzjoni tal-implimentazzjoni ta' għodod taċ-ċibersigurtà u infrastruttura għal network sigur;

(h) l-inklużjoni ta' proċeduri rilevanti u għodod xierqa għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni għall-appoġġ tal-kondiviżjoni volontarja tal-informazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà bejn l-entitajiet f'konformità mal-liġi tal-Unjoni;

(i) it-tisħiħ tar-reżiljenza ċibernetika u l-linja bażi tal-iġjene ċibernetika tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, b'mod partikolari dawk esklużi mill-kamp tal-applikazzjoni ta' dan l-ordni, billi tiġi provduta gwida u assistenza faċilment aċċessibbli għall-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom; u

(j) il-promozzjoni tal-protezzjoni ċibernetika attiva.

(4) L-istrateġija nazzjonali taċ-ċibersigurtà għanda tiġi vvalutata fuq bażi regolari u mill-inqas kull ħames (5) snin abbażi ta' indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni u, fejn meħtieġ, tiġi aġġornata.

Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà. *Miżjud: A.L. 89 tal-2026.*

15A. (1) Il-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà għandu jkun magħmul mill-membri li ġejjin:

(a) is-Segretarju Permanenti Prinċipali jew id-delegat tiegħu;

(b) rappreżentant tal-Ministeru responsabbli għall-affarijiet barranin;

(ċ) rappreżentant tal-Ministeru responsabbli għall-intern;

(d) rappreżentant tal-Aġenzija tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni ta' Malta;

(e) rappreżentant tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta;

(f) rappreżentant tal-Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob;

(g) rappreżentant tal-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni;

(h) rappreżentant tal-Awtorità tal-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta;

(i) rappreżentant tal-Awtorità tas-Sigurtà Nazzjonali;

(j) rappreżentant tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta;

(k) rappreżentant tal-Forzi Armati; u

(l) rappreżentant tad-Dipartiment tas-CIP.

(2) Il-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà jista', kull meta huwa jqis li jkun meħtieġ jew spedjenti, jingaġġa persuna waħda (1) jew aktar, li huwa jqis li għandhom l-għarfien espert u l-awtorizzazzjoni tas-sigurtà xierqa, sabiex jgħinuh iwettaq kompiti speċifiċi li jeħtieġu tali għarfien espert.

(3) Il-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà jista' jistabbilixxi wkoll sottokumitati li jiffukaw fuq oqsma speċifiċi u tematiċi sabiex jassistu lill-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà. Is-sottokumitati stabbiliti taħt l-awtorità tal-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà għandhom joperaw internament u esklussivament fi ħdan il-mandat funzjonali tal-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà u ma għandux ikollhom setgħat awtonomi ta' teħid ta' deċiżjonijiet sakemm ma jkunux delegati espressament mill-imsemmi Kumitat.

(4) Iċ-Chairperson tal-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà għandu jkun is-Segretarju Permanenti Prinċipali jew id-delegat tiegħu.

(5) Il-Viċi Chairperson għandu jinħatar mis-Segretarju Permanenti Prinċipali minn fost il-membri tal-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà.

(6) Il-laqgħat tal-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà għandhom ikunu ppreseduti miċ-Chairperson, jew fin-nuqqas taċ-Chairperson, mill-Viċi Chairperson.

(7) Il-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà għandu jiltaqa' f'tali intervalli regolari u għandu mill-anqas, jiltaqa' darba kull xahrejn (2).

(8) Il-membri tal-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà u l-esperti maħtura skont is-subartikolu (1) għandhom jittrattaw kwalunkwe informazzjoni miksuba fil-qadi ta' dmirijiethom jew fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet bħala parti mill-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà bħala kunfidenzjali.

Qafas nazzjonali għall-ġestjoni tal-kriżijiet ċibernetiċi.
Emendat: A.L. 89 tal-2026.

16. (1) Għandu jiġi stabbilit qafas nazzjonali għall-ġestjoni tal-kriżijiet ċibernetiċi li għandu jistabbilixxi l-ġestjoni u l-koordinazzjoni ta' inċidenti u kriżijiet taċ-ċibersigurtà fuq skala kbira f'Malta, inklużi:

(a) l-identifikazzjoni tal-kapaċitajiet, l-assi u l-proċeduri li jistgħu jiġu implimentati fil-każ ta' kriżi għall-finijiet ta' dan l-ordni; u

(b) it-tfassil ta' pjan nazzjonali ta' rispons għall-inċidenti u l-kriżijiet taċ-ċibersigurtà fuq skala kbira fejn ikunu stabbiliti l-objettivi u l-arranġamenti ta' ġestjoni tal-inċidenti u l-kriżijiet taċ-ċibersigurtà fuq skala kbira.

(2) Il-pjan għandu jistabbilixxi, b'mod partikolari:

(a) l-objettivi tal-miżuri u l-attivitajiet nazzjonali ta' tħejjija;

(b) l-awtoritajiet tal-ġestjoni tal-kriżijiet ċibernetiċi inkluż il-kompiti u r-responsabbiltajiet;

(ċ) il-proċeduri għall-ġestjoni tal-kriżijiet ċibernetiċi, inkluża l-integrazzjoni tagħhom fil-qafas nazzjonali ġenerali għall-ġestjoni tal-kriżijiet u l-mezzi tal-iskambju tal-informazzjoni;

(d) il-miżuri nazzjonali ta' tħejjija, inklużi l-eżerċizzji u l-attivitajiet ta' taħriġ;

(e) il-partijiet interessati pubbliċi u privati rilevanti u l-infrastruttura involuta;

(f) il-proċeduri u l-arranġamenti nazzjonali bejn l-awtoritajiet u l-korpi nazzjonali rilevanti sabiex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni effettiva ta' Malta fil-ġestjoni kkoordinata tal-inċidenti u l-kriżijiet taċ-ċibersigurtà fuq skala kbira fil-livell tal-Unjoni; u

(g) il-prattiki, l-iskemi ta' klassifikazzjoni u t-tassonomiji komuni jew standardizzati li għandhom jintużaw fir-rigward tal-ġestjoni tal-kriżijiet ċibernetiċi.

(3) L-awtoritajiet għall-ġestjoni tal-kriżijiet ċibernetiċi għandu jkollhom riżorsi adegwati sabiex iwettqu, b'mod effettiv u effiċjenti, il-kompiti msemmija fis-subartikolu (2).

(4) Il-qafas għandu jkollu koerenza mal-oqfsa eżistenti għall-ġestjoni ġenerali ta' kriżijiet nazzjonali.

(5) Id-Dipartiment tas-CIP għandu jkun ir-rappreżentant nazzjonali ewlieni għall-finijiet tal-ġestjoni tal-kriżijiet ċibernetiċi għan-network Ewropew għall-organizzazzjoni ta' kollegament għall-kriżijiet ċibernetiċi (EU CyCLONe) imwaqqaf skont l-Artikolu 16 tad-Direttiva (UE) 2022/2555. Is-CSIRT nazzjonali jista' jipparteċipa wkoll fin-network Ewropew ta' organizzazzjoni ta' kollegament għall-kriżijiet ċibernetiċi.

Evalwazzjonijiet bejn il-pari. *Emendat: A.L. 89 tal-2026.*

17. Qabel il-bidu ta' evalwazzjoni bejn il-pari dwar Malta, tista' titwettaq awtovalutazzjoni tal-aspetti rieżaminati mid-Dipartiment tas-CIP f'kooperazzjoni mas-CSIRT nazzjonali, l-entitajiet kompetenti maħtura u entitajiet u partijiet interessati oħra fejn meħtieġ u kif xieraq. Id-Dipartiment tas-CIP għandu jipprovdi dik l-awtovalutazzjoni lill-esperti taċ-ċibersigurtà maħtura skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva.

TAQSIMA IV - MIŻURI TA' ĠESTJONI TAR-RISKJI TAĊ-ĊIBERSIGURTÀ U OBBLIGI TA' RAPPORTAR

Governanza.

18. (1) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti għandhom jiżguraw li l-korpi maniġerjali ta' tali entitajiet essenzjali u importanti japprovaw il-miżuri ta' ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà meħuda minn dawk l-entitajiet skont l-artikolu 19 u jissorveljaw l-implimentazzjoni tagħhom. Il-persuni fiżiċi li jiffurmaw il-korpi maniġerjali jistgħu jinżammu responsabbli għall-ksur mill-entitajiet imsemmija fl-imsemmi artikolu skont l-artikoli 31(10)(b) u 33.

(2) L-applikazzjoni tas-subartikolu (1) u ta' dan is-subartikolu għandhom ikunu bla ħsara għal-liġi nazzjonali fir-rigward tar-regoli tar-responsabbiltà applikabbli għall-istituzzjonijiet pubbliċi,

kif ukoll ir-responsabbiltà tal-impjegati pubbliċi u l-uffiċjali eletti jew maħtura.

(3) Membri tal-korp maniġerjali ta' entitajiet essenzjali u importanti huma meħtieġa jsegwu taħriġ sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom.

(4) L-entitajiet essenzjali u importanti għandhom joffru taħriġ simili lill-impjegati tagħhom b'mod regolari, sabiex jiksbu għarfien u ħiliet suffiċjenti sabiex ikunu jistgħu jidentifikaw ir-riskji u jivvalutaw il-prattiki tal-ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà u l-impatt tagħhom fuq is-servizzi pprovduti mill-entità.

Miżuri ta' ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà.

19. (1) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jiżguraw li l-entitajiet essenzjali u importanti:

(a) jieħdu l-miżuri tekniċi, operazzjonali u organizzattivi xierqa u proporzjonati sabiex jiġġestixxu r-riskji li jinħolqu għas-sigurtà tan-network u s-sistemi tal-informazzjoni li dawk l-entitajiet jużaw fl-operat tagħhom jew għall-forniment tas-servizzi tagħhom, u sabiex jipprevjenu jew jimminimizzaw l-impatt tal-inċidenti fuq riċevituri tas-servizzi tagħhom u fuq servizzi oħra;

(b) jiżguraw livell ta' sigurtà tan-networks u tas-sistemi tal-informazzjoni xieraq għar-riskji maħluqa, filwaqt li jitqiesu l-istandards Ewropej u internazzjonali rilevanti tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku u, fejn applikabbli, kif ukoll l-ispiża tal-implimentazzjoni ul-miżuri msemmija fil-paragrafu (a):

Iżda meta tkun qiegħda tiġi vvalutata l-proporzjonalità ta' dawk il-miżuri, għandu jitqies kif xieraq il-grad tal-esponiment tal-entità għar-riskji, id-daqs tal-entità u l-probabbiltà li jseħħu l-inċidenti u s-severità tagħhom, inkluż l-impatt soċjetali u ekonomiku tagħhom;

(ċ) jaħtru uffiċjal koordinatur tas-sigurtà li għandu jkollu l-għarfien espert meħtieġ u li għandu:

(i) jiffaċilita l-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-manutenzjoni u jirrevedi l-pjanijiet ta' kontinwità tal-operat u fejn meħtieġ pjanijiet ta' terminazzjoni li jinkludu t-tħejjija, il-proċessi u s-soluzzjonijiet tal-entità essenzjali jew importanti;

(ii) jiżgura li l-entità essenzjali jew importanti twettaq u żżomm valutazzjonijiet tar-riskju adegwati;

(iii) jiżgura li l-entità essenzjali jew importanti żżomm u teżerċita pjan ta' sigurtà għall-operatur; u

(iv) jaġixxi bħala l-punt ta' kuntatt bejn l-entità essenzjali jew importanti u d-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, sabiex jiżgura t-twettiq tal-obbligi stabbiliti f'dan l-ordni;

(d) jirċievi servizzi ta' monitoraġġ tas-CSIRTs mingħand kwalunkwe wieħed mis-CSIRTs li ġejjin, li għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fl-artikolu 9(1) u jwettqu l-kompiti stabbiliti fl-artikolu 10(2):

(i) CSIRT interna; jew

(ii) CSIRT awtonoma.

(2) Il-miżuri msemmija fis-subartikolu (1) għandhom ikunu bbażati fuq approċċ għall-perikli kollha li jkollu l-għan li jipproteġi n-network u s-sistemi tal-informazzjoni u l-ambjent fiżiku ta' dawk is-sistemi mill-inċidenti, u għandhom jinkludu mill-inqas dan li ġej:

(a) politiki dwar l-analiżi tar-riskji u s-sigurtà tas-sistema tal-informazzjoni;

(b) ittrattar tal-inċidenti;

(ċ) kontinwità tal-operat, bħall-ġestjoni ta' riżerva u l-irkupru minn diżastri u ġestjoni tal-kriżijiet;

(d) is-sigurtà tal-katina tal-provvista, inklużi aspetti relatati mas-sigurtà li jikkonċernaw ir-relazzjonijiet bejn kull entità u l-fornituri jew il-fornituri tas-servizzi diretti tagħha;

(e) is-sigurtà fl-akkwist, l-iżvilupp u l-manutenzjoni tan-network u s-sistemi tal-informazzjoni, inklużi t-trattament u d-divulgazzjoni tal-vulnerabbiltajiet;

(f) politiki u proċeduri sabiex tiġi vvalutata l-effettività tal-miżuri ta' ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà;

(g) prattiki bażiċi tal-iġjene ċibernetika u taħriġ dwar iċ-ċibersigurtà;

(h) politiki u proċeduri dwar l-użu tal-kriptografija u, fejn xieraq, il-kriptaġġ;

(i) is-sigurtà tar-riżorsi umani, il-politika dwar il-ġestjoni tar-riskju minn informazzjoni privileġġata, il-politiki dwar il-kontroll tal-aċċess u l-ġestjoni tal-assi;

(j) l-użu tal-awtentikazzjoni b'diversi fatturi jew ta' soluzzjonijiet ta' awtentikazzjoni kontinwa, komunikazzjonijiet bil-vuċi, bil-vidjo u testwali siguri u sistemi tal-komunikazzjoni

ta' emerġenza siguri fi ħdan l-entità, fejn xieraq;

(k) ir-reġistrazzjoni u t-traċċabbiltà tan-networks u tas-sistemi tal-informazzjoni.

(3) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jiżguraw li, meta jikkunsidraw liema miżuri msemmija fis-subartikolu (2)(d) huma xierqa, l-entitajiet għandhom iqisu l-vulnerabbiltajiet speċifiċi għal kull fornitur u fornitur tas-servizzi dirett u l-kwalità ġenerali tal-prodotti u l-prattiki taċ-ċibersigurtà tal-fornituri u l-fornituri tas-servizzi tagħhom, inklużi l-proċeduri siguri tal-iżvilupp tagħhom. Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jiżguraw ukoll li, meta jkunu qegħdin jikkunsidraw liema miżuri msemmija fl-imsemmi subartikolu huma xierqa, l-entitajiet ikunu meħtieġa jqisu r-riżultati tal-valutazzjonijiet tar-riskju tas-sigurtà kkoordinati tal-ktajjen tal-provvista kritiċi mwettqa skont l-Artikolu 22(1) tad-Direttiva.

(4) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jiżguraw li fejn entità essenzjali jew importanti ssib li ma tikkonformax mal-miżuri previsti fis-subartikolu (2), l-entità kkonċernata għandha tieħu, mingħajr dewmien żejjed, il-miżuri korrettivi kollha meħtieġa, xierqa u proporzjonati imsemmija fl-artikolu 29 għall-entitajiet essenzjali jew fl-artikolu 30 għall-entitajiet importanti.

Obbligi ta' rapportar.
Emendat: A.L. 89 tal-2026.

20. (1) L-entitajiet essenzjali u importanti għandhom jinnotifikaw minnufih lis-CSIRT nazzjonali dwar kwalunkwe inċident li jkollu impatt sinifikanti fuq il-forniment tas-servizzi tagħhom skont is-subartikolu (6):

Iżda s-sempliċi att tan-notifika ma għandux jissoġġetta lill-entità notifikata għal aktar responsabbiltà:

Iżda wkoll is-CSIRT nazzjonali għandu jinnotifika minnufih bil-miktub lid-Dipartiment tas-CIP u lil kwalunkwe awtorità kompetenti oħra maħtura, skont il-każ, bi kwalunkwe inċident li jkollu impatt sinifikanti fuq il-forniment tas-servizzi pprovduti minn entità essenzjali jew importanti li tali awtorità tirregola.

(2) Fejn xieraq, l-entitajiet essenzjali u importanti għandhom jinnotifikaw, mingħajr dewmien żejjed, lir-riċevituri tas-servizzi tagħhom dwar l-inċidenti sinifikanti li aktarx jaffettwaw ħażin il-forniment ta' dawk is-servizzi. Dawk l-entitajiet għandhom jirrapportaw kwalunkwe informazzjoni li tippermetti lis-CSIRT nazzjonali tiddetermina kwalunkwe impatt transfruntier tal-inċident.

(3) Fil-każ ta' inċident sinifikanti transfruntier jew transsettorjali, id-Dipartiment tas-CIP għandu jiġi pprovdut fi żmien xieraq bl-informazzjoni rilevanti notifikata skont is-subartikolu (5).

(4) Fejn applikabbli, l-entitajiet essenzjali u importanti għandhom jikkomunikaw, mingħajr dewmien żejjed, lir-riċevituri tas-servizzi tagħhom potenzjalment affettwati minn theddida ċibernetika sinifikanti kwalunkwe miżuri jew rimedji li dawk ir-riċevituri kapaċi jieħdu bħala rispons għal dik it-theddida. Fejn xieraq, l-entitajiet għandhom jinfurmaw ukoll lil dawk ir-riċevituri bit-theddida ċibernetika sinifikanti nnifisha.

(5) Għall-fini tan-notifika skont is-subartikolu (1), l-entitajiet ikkonċernati għandhom jissottomettu lis-CSIRT nazzjonali:

(a) mingħajr dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ fi żmien erbgħa u għoxrin (24) siegħa minn meta jkunu saru jafu bl-inċident sinifikanti, twissija bikrija, li fejn applikabbli, għandha tindika jekk l-inċident sinifikanti huwiex issuspettat li ġie kkawżat minn atti illegali jew malizzjużi jew jistax ikollu impatt transfruntier;

(b) mingħajr dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ fi żmien tnejn u sebgħin (72) siegħa minn meta jsiru jafu bl-inċident sinifikanti, notifika tal-inċident, li fejn applikabbli, għandha taġġorna l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu (a) u tindika valutazzjoni inizjali tal-inċident sinifikanti, inklużi s-severità u l-impatt tiegħu, kif ukoll fejn disponibbli, l-indikaturi ta' kompromess;

(ċ) fuq talba ta' CSIRT nazzjonali, rapport intermedju dwar l-aġġornamenti rilevanti tal-istatus;

(d) rapport finali mhux aktar tard minn xahar (1) wara s-sottomissjoni tan-notifika tal-inċident skont is-subartikolu (5)(b), li jinkludi dan li ġej:

(i) deskrizzjoni dettaljata tal-inċident, inklużi s-severità u l-impatt tiegħu;

(ii) it-tip ta' theddida jew kawża ewlenija li x'aktarx skattat l-inċident;

(iii) il-miżuri ta' mitigazzjoni applikati u li għadhom fis-seħħ;

(iv) fejn applikabbli, l-impatt transkonfinali tal-inċident;

(e) fil-każ ta' inċident li jkun għadu għaddej fiż-żmien tas-sottomissjoni tar-rapport finali msemmi fil-paragrafu (d), l-entitajiet ikkonċernati għandhom jipprovdu lis-CSIRT nazzjonali rapport ta' progress f'dak il-waqt u rapport finali fi żmien xahar (1)

minn meta jkunu trattaw l-inċident.

(6) B'deroga mis-subartikolu (5)(b), il-fornitur ta' servizzi fiduċjarji għandu, fir-rigward ta' inċidenti sinifikanti li jkollhom impatt fuq il-forniment tas-servizzi fiduċjarji tiegħu, jinnotifika lis-CSIRT nazzjonali mingħajr dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ fi żmien erbgħa u għoxrin (24) siegħa minn meta jsir jaf bl-inċident sinifikanti.

(7) Is-CSIRT nazzjonali għandu jipprovdi, mingħajr dewmien żejjed u fejn ikun possibbli fi żmien erbgħa u għoxrin (24) siegħa minn meta jirċievi t-twissija bikrija msemmija fis-subartikolu (5)(a), rispons lill-entità notifikanti, inkluż feedback inizjali dwar l-inċident sinifikanti u, fuq talba tal-entità, gwida jew pariri operattivi dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri potenzjali ta' mitigazzjoni:

Iżda meta s-CSIRT nazzjonali ma jkunx ir-riċevitur inizjali tan-notifika msemmija fis-subartikolu (1), il-gwida għandha tingħata mill-awtorità kompetenti maħtura f'kooperazzjoni mas-CSIRT nazzjonali. Is-CSIRT nazzjonali għandu jipprovdi appoġġ tekniku addizzjonali jekk l-entità kkonċernata titlob dan, diment li l-kapaċità teknika tkun disponibbli.

(8) Fejn ikun hemm suspett raġonevoli li l-inċident sinifikanti huwa reat kriminali, is-CSIRT nazzjonali, id-Dipartiment tas-CIP jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jipprovdu wkoll gwida dwar ir-rappurtar tal-inċident sinifikanti lill-Pulizija Eżekuttiva.

(9) Fejn xieraq, u b'mod partikolari fejn l-inċident sinifikanti jikkonċerna lil Malta u tal-inqas Stat Membru ieħor, is-CSIRT nazzjonali, b'koordinazzjoni minn qabel mad-Dipartiment tas-CIP u fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandu jinforma, mingħajr dewmien żejjed, lill-Istat Membru l-ieħor affettwat u lill-ENISA dwar l-inċident sinifikanti u tali informazzjoni għandha tinkludi t-tip ta' informazzjoni riċevuta skont is-subartikolu (5):

Iżda meta jagħmel dan, is-CSIRT nazzjonali għandu, skont il-liġi nazzjonali u, jew il-liġi tal-Unjoni, iħares l-interessi tas-sigurtà u kummerċjali tal-entità kif ukoll il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni pprovduta.

(10) Fejn l-għarfien tal-pubbliku jkun meħtieġ għall-prevenzjoni ta' inċident sinifikanti jew għat-trattament ta' inċident sinifikanti li jkun għadu għaddej, jew fejn id-divulgazzjoni tal-inċident sinifikanti tkun xort'oħra fl-interess pubbliku, is-CSIRT nazzjonali u fejn xieraq is-CSIRTs jew l-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri oħra kkonċernati, jistgħu, wara konsultazzjoni mal-entità kkonċernata, jinfurmaw lill-pubbliku dwar l-inċident sinifikanti jew jeħtieġu lill-entità tagħmel dan.

(11) Mat-talba tas-CSIRT nazzjonali jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti maħtura, id-Dipartiment tas-CIP għandu jibgħat in-notifiki li jkun irċieva skont is-subartikolu (1) lill-punti uniċi ta' kuntatt tal-Istati Membri l-oħra affettwati.

(12) Is-CSIRT nazzjonali għandu jipprovdi lid-Dipartiment tas-CIP informazzjoni dwar inċidenti sinifikanti, inċidenti, theddid ċibernetiku u kważi inċidenti notifikati skont is-subartikolu (1) u mal-artikolu 27.

(13) Id-Dipartiment tas-CIP għandu jippreżenta lill-ENISA u lill-Kumitat ta' Tmexxija Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà, rapport sommarju li jkun fih data anonimizzata u aggregata dwar l-inċidenti sinifikanti, l-inċidenti, it-theddid ċibernetiku u l-kważi inċidenti notifikati skont is-subartikolu (1) u mal-artikolu 27.

(14) Kull tliet (3) xhur, il-punt uniku ta' kuntatt għandu jippreżenta lill-ENISA rapport sommarju li jkun fih data anonimizzata u aggregata dwar l-inċidenti sinifikanti, l-inċidenti, it-theddid ċibernetiku u l-kważi inċidenti notifikati skont is-subartikolu (1) u mal-artikolu 27.

Użu tal-iskemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.

21. (1) Fl-implimentazzjoni tal-artikolu 19, id-Dipartiment tas-CIP għandu mingħajr ma jimponi jew jiddiskrimina favur l-użu ta' kwalunkwe tip ta' teknoloġija partikolari, jinkoraġġixxi l-użu ta' prodotti tal-ICT, servizzi tal-ICT u proċessi tal-ICT, żviluppati mill-entità essenzjali jew importanti jew akkwistati minn partijiet terzi, li huma ċċertifikati taħt l-iskemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà adottati skont l-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) 2019/881 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013 (l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà):

Iżda d-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jeħtieġu, fejn applikabbli, li l-entitajiet essenzjali u importanti jużaw tali prodotti tal-ICT, servizzi tal-ICT u proċessi tal-ICT:

Iżda wkoll li kategoriji speċifiċi ta' entitajiet essenzjali u importanti elenkati fl-atti delegati tal-Kummissjoni, għandhom jużaw ċerti prodotti tal-ICT, servizzi tal-ICT u proċessi tal-ICT iċċertifikati jew jiksbu ċertifikat taħt skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà adottata skont l-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) 2019/881.

(2) L-entitajiet essenzjali u importanti jistgħu jużaw servizzi fiduċjarji kwalifikati.

Standardizz-azzjoni.

22. Sabiex jippromwovi l-implimentazzjoni konverġenti tal-artikolu 19(1) u (2), id-Dipartiment tas-CIP għandu, mingħajr ma jimponi jew jiddiskrimina favur l-użu ta' xi tip ta' teknoloġija partikolari, jinkoraġġixxi l-użu ta' standards u speċifikazzjonijiet tekniċi Ewropej u internazzjonali li jkunu rilevanti għas-sigurtà tan-network u s-sistemi tal-informazzjoni.

TAQSIMA V - ĠURISDIZZJONI U REĠISTRAZZJONI

Ġurisdizzjoni u territorjalità.

23. (1) L-entitajiet li jaqgħu fil-kamp tal-applikazzjoni ta' dan l-ordni għandhom jitqiesu li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni ta' Malta jekk ikunu stabbiliti f'Malta, ħlief fil-każ ta':

(a) fornituri ta' networks pubbliċi tal-komunikazzjoni elettronika jew fornituri ta' servizzi tal-komunikazzjoni elettronika disponibbli pubblikament, li għandhom jitqiesu li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru li fih jipprovdu s-servizzi tagħhom;

(b) fornituri ta' servizzi tad-DNS, ir-reġistri ta' ismijiet tat-TLD, l-entitajiet li jipprovdu servizzi ta' reġistrazzjoni tal-ismijiet ta' dominju, il-fornituri ta' servizzi tal-cloud computing, il-fornituri ta' servizzi ta' ċentri tad-data, il-fornituri ta' networks tal-konsenja tal-kontenut, il-fornituri ta' servizzi ġestiti, il-fornituri ta' servizzi tas-sigurtà ġestiti, kif ukoll il-fornituri ta' swieq online, ta' magni tat-tiftix online, jew ta' pjattaformi ta' servizzi ta' networking soċjali, li għandhom jitqiesu li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru fejn għandhom l-istabbiliment prinċipali tagħhom fl-Unjoni skont is-subartikolu (2);

(ċ) entitajiet tal-amministrazzjoni pubblika, li għandhom jitqiesu li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru li stabbiliehom.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-ordni, entità kif provdut fis-subartikolu (1)(b) għandha titqies li għandha l-istabbiliment ewlieni tagħha fl-Unjoni, fl-Istat Membru fejn jittieħdu l-biċċa l-kbira tad-deċiżjonijiet relatati mal-miżuri ta' ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà:

Iżda jekk tali Stat Membru ma jkunx jista' jiġi ddeterminat jew jekk tali deċiżjonijiet ma jittiħdux fl-Unjoni, l-istabbiliment ewlieni għandu jitqies li jkun fl-Istat Membru fejn jitwettqu l-operazzjonijiet taċ-ċibersigurtà:

Iżda wkoll jekk tali Stat Membru ma jkunx jista' jiġi ddeterminat, l-istabbiliment ewlieni għandu jitqies li jkun fl-Istat Membru fejn l-entità kkonċernata jkollha l-istabbiliment bl-akbar numru ta' impjegati fl-Unjoni.

(3) Jekk entità kif imsemmi fis-subartikolu (1)(b), ma tkunx

stabbilita fl-Unjoni, iżda toffri servizzi fl-Unjoni, din għandha taħtar rappreżentant fl-Unjoni u tali rappreżentant għandu jkun stabbilit f'wieħed (1) minn dawk l-Istati Membri fejn huma offruti s-servizzi. Tali entità għandha titqies li taqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit ir-rappreżentant.

(4) Fin-nuqqas ta' rappreżentant fl-Unjoni maħtur skont is-subartikolu (3), id-Dipartiment tas-CIP, jew, fejn maħtura, l-awtorità kompetenti, jistgħu jieħdu azzjoni legali kontra l-entità għall-ksur ta' dan l-ordni fejn l-entità tipprovdi s-servizzi tagħha f'Malta.

(5) Il-ħatra ta' rappreżentant minn entità kif pprovdut fis-subartikolu (1)(b) għandha tkun bla ħsara għal kwalunkwe azzjoni legali li tista' tinbeda kontra l-entità nnifisha.

(6) Fuq talba għal assistenza reċiproka fir-rigward ta' entità fis-subartikolu (1)(b), id-Dipartiment tas-CIP jew, fejn maħtura, l-awtorità kompetenti, jistgħu fil-limiti ta' tali talba, jieħdu miżuri superviżorji u ta' infurzar xierqa fir-rigward tal-entità kkonċernata li tipprovdi servizzi jew li għandha network u sistema ta' informazzjoni f'Malta.

Reġistru tal-entitajiet.

24. (1) Il-fornituri ta' servizzi tad-DNS, ir-reġistri ta' ismijiet tat-TLD, l-entitajiet li jipprovdu servizzi ta' reġistrazzjoni tal-ismijiet tad-dominju, il-fornituri ta' servizzi tal-cloud computing, il-fornituri ta' servizzi taċ-ċentri tad-data, il-fornituri ta' networks tal-konsenja tal-kontenut, il-fornituri ta' servizzi ġestiti, il-fornituri ta' servizzi tas-sigurtà ġestiti, kif ukoll il-fornituri tas-swieq online, ta' magni tat-tiftix online u ta' pjattaformi ta' servizzi tan-networking soċjali għandhom jissottomettu lid-Dipartiment tas-CIP, sad-data preskritta, l-informazzjoni li ġejja:

(a) isem l-entità;

(b) is-settur, is-sottosettur u t-tip tal-entità rilevanti imsemmija fl-Ewwel jew fit-Tieni Skeda, fejn applikabbli;

(ċ) l-indirizz tal-istabbiliment ewlieni tal-entità u tal-istabbilimenti legali l-oħra tagħha fl-Unjoni jew, jekk mhux stabbiliti fl-Unjoni, tar-rappreżentant tagħha maħtur skont l-artikolu 23(3);

(d) dettalji ta' kuntatt aġġornati, inklużi l-indirizzi tal-posta elettronika u n-numri tat-telefown tal-entità u fejn applikabbli, tar-rappreżentant tagħha maħtur skont l-artikolu 23(3);

(e) l-Istati Membri fejn l-entità tipprovdi servizzi;

(f) il-firxiet tal-IP tal-entità; u

(g) lista dettaljata tar-riżorsi tal-kompjuter, tan-network u tat-teknoloġija operattiva użati.

(2) L-entitajiet fis-subartikolu (1) għandhom jinnotifikaw lid-Dipartiment tas-CIP dwar kwalunkwe bidla fl-informazzjoni li ppreżentaw mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien tliet (3) xhur mid-data tal-bidla:

Iżda l-entità għandha tipprovdi informazzjoni skont is-subartikolu (1)(g) lid-Dipartiment tas-CIP fuq talba.

(3) Mal-wasla tal-informazzjoni pprovduta fis-subartikoli (1) u (2), ħlief għal dik provduta fis-subartikolu (1)(f) u (g), id-Dipartiment tas-CIP għandu, mingħajr dewmien żejjed, jgħaddi tali informazzjoni lill-ENISA.

(4) Fejn applikabbli, l-informazzjoni pprovduta fis-subartikoli (1) u (2) għandha tiġi sottomessa permezz tal-mekkaniżmu nazzjonali ta' awtoreġistrazzjoni pprovduta fl-artikolu 7(3).

(5) Sas-17 ta' April 2025 u kull sentejn (2) wara dan, id-Dipartiment tas-CIP għandu jinnotifika:

(a) lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Grupp ta' Kooperazzjoni, l-għadd ta' entitajiet essenzjali u importanti elenkati skont l-artikolu 7(2)(i) għal kull settur u sottosettur ipprovduti fl-Ewwel u t-Tieni Skeda; u

(b) lill-Kummissjoni Ewropea, l-informazzjoni rilevanti dwar l-għadd ta' entitajiet essenzjali u importanti identifikati skont is-subartikolu (1)(b) sa (e), is-settur u s-sottosettur imsemmija fl-Ewwel jew fit-Tieni Skeda li jappartjenu għalihom, it-tip ta' servizz li jipprovdu u d-dispożizzjoni, minn fost dawk stipulati fis-subartikolu (1)(b) sa (e) li abbażi tagħhom ikunu ġew identifikati.

(6) Sas-17 ta' April 2025 u fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea, Malta tista tinnotifika lill-Kummissjoni Ewropea l-ismijiet tal-entitajiet essenzjali u importanti provduti fis-subartikolu (5)(b).

Bażi tad-data tad-data tar-reġistrazzjoni tal-ismijiet tad-dominju.

25. (1) Biex jikkontribwixxu għas-sigurtà, l-istabbiltà u r-reżiljenza tad-DNS, id-Dipartiment tas-CIP għandu jirrikjedi li r-reġistri ta' ismijiet tat-TLD u l-entitajiet li jipprovdu servizzi ta' reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju jiġbru u jżommu data preċiża u kompleta tar-reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju f'bażi tad-data ddedikata bid-diliġenza dovuta f'konformità mal-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tad-data fir-rigward tad-data li hija data personali.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1), il-bażi tad-data għad-data tar-reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju għandu jkun fihom l-

informazzjoni meħtieġa biex jiġu identifikati u kkuntattjati d-detenturi tal-ismijiet ta' dominju u l-punti ta' kuntatt li jamministraw l-ismijiet ta' dominju fl-ambitu tat-TLDs. Tali informazzjoni għandha tinkludi:

(a) l-isem tad-dominju;

(b) id-data tar-reġistrazzjoni;

(ċ) l-isem, l-indirizz tal-email ta' kuntatt u n-numru tat-telefown tar-reġistrant;

(d) l-indirizz tal-email ta' kuntatt u n-numru tat-telefown tal-punt ta' kuntatt li jamministra l-isem tad-dominju fil-każ li jkunu differenti minn dawk tar-reġistrant.

(3) Ir-reġistri ta' ismijiet tat-TLD u l-entitajiet li jipprovdu servizzi ta' reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju għandu jkollhom fis-seħħ politiki u proċeduri, inklużi proċeduri ta' verifika, biex jiżguraw li l-bażijiet tad-data msemmija fis-subartikolu (1) jinkludu informazzjoni preċiża u kompleta. Tali politiki u proċeduri għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

(4) Ir-reġistri ta' ismijiet tat-TLD u l-entitajiet li jipprovdu servizzi ta' reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju għandhom irendu pubblikament disponibbli, mingħajr dewmien żejjed wara r-reġistrazzjoni ta' isem ta' dominju, id-data tar-reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju li mhijiex data personali.

(5) Ir-reġistri ta' ismijiet tat-TLD u l-entitajiet li jipprovdu servizzi ta' reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju jipprovdu aċċess għal data speċifika tar-reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju meta jsiru talbiet legali u debitament sostanzjati minn persuni li jridu aċċess leġittimu, f'konformità mal-liġi nazzjonali u l-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data. Ir-reġistri ta' ismijiet tat-TLD u l-entitajiet li jipprovdu servizzi ta' reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju għandhom jirrispondu mingħajr dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ fi żmien tnejn u sebgħin (72) siegħa minn meta jirċievu xi talba għal aċċess. Il-politiki u l-proċeduri fir-rigward tal-iżvelar ta' tali data għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku:

Iżda d-data tar-reġistrazzjoni tal-ismijiet ta' dominju għandha tkun mingħajr ħlas għal dawk li jfittxu aċċess leġittimu fuq talbiet legali u debitament sostanzjati.

(6) Il-konformità mal-obbligi stabbiliti fis-subartikoli (1) sa (5) ma għandhiex tirriżulta f'duplikazzjoni tal-ġbir tad-data tar-reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju. Għal dak il-għan, ir-reġistri ta' ismijiet tat-TLD u l-entitajiet li jipprovdu servizzi ta' reġistrazzjoni ta' ismijiet ta' dominju għandhom jikkooperaw ma' xulxin.

TAQSIMA VI - KONDIVIŻJONI TA’ INFORMAZZJONI

Arranġamenti għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà.
Emendat: A.L. 89 tal-2026.

26. (1) Is-CSIRT nazzjonali għandha tiżgura li l-entitajiet li jaqgħu fil-kamp tal-applikazzjoni ta’ dan l-ordni u, meta rilevanti, CSIRTs oħra ta’ entitajiet li ma jaqgħux fil-kamp tal-applikazzjoni ta’ dan l-ordni, ikunu jistgħu jiskambjaw bejniethom fuq bażi volontarja l-informazzjoni rilevanti dwar iċ-ċibersigurtà, inkluża l-informazzjoni relatata ma’ theddid ċibernetiku, kważi inċidenti, vulnerabbiltajiet, tekniki u proċeduri, indikaturi ta’ kompromess, tattiċi avversarjali, informazzjoni speċifika dwar l-awtur ta’ theddida, twissijiet taċ-ċibersigurtà u rakkomandazzjonijiet rigward il-konfigurazzjoni tal-għodod taċ-ċibersigurtà biex jiġu identifikati ċ-ċiberattakki, fejn din il-kondiviżjoni tal-informazzjoni:

(a) ikollha l-għan li tipprevjeni, tidentifika, tirrispondi għal, jew tirkupra mill-inċidenti jew timmitiga l-impatt tagħhom;

(b) ittejjeb il-livell taċ-ċibersigurtà, b’mod partikolari billi tgħarraf dwar it-theddid ċibernetiku, tillimita jew timpedixxi l-propensità li tali theddid jinfirex, tappoġġa firxa ta’ kapaċitajiet difensivi, rimedju u divulgazzjoni tal-vulnerabbiltajiet, tekniki ta’ identifikazzjoni, konteniment u prevenzjoni tat-theddid, strateġiji ta’ mitigazzjoni, jew stadji ta’ rispons u rkupru jew tippromwovi r-riċerka kollaborattiva dwar it-theddid ċibernetiku bejn l-entitajiet pubbliċi u privati:

Iżda l-arranġament għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà għandu jkun bla ħsara għall-pjan tas-sigurtà tal-operaturi tal-entitajiet li jaqgħu fil-kamp tal-applikazzjoni ta’ dan l-ordni, skont l-artikolu 19(1)(ċ)(iii).

(2) Is-CSIRT nazzjonali għandha tiżgura li l-iskambju tal-informazzjoni jsir fi ħdan komunitajiet ta’ entitajiet essenzjali u importanti, u fejn rilevanti, il-fornituri jew il-fornituri tas-servizzi tagħhom. Tali skambju għandu jiġi implimentat b’arranġamenti tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni fir-rigward tan-natura potenzjalment sensittiva tal-informazzjoni kondiviża.

(3) Is-CSIRT nazzjonali għandu jiffaċilita l-istabbiliment ta’ arranġamenti għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà msemmija fis-subartikolu (2). Tali arranġamenti jistgħu jispeċifikaw l-elementi operazzjonali, inkluż l-użu ta’ pjattaformi u għodod ta’ awtomatizzazzjoni tal-ICT iddedikati, il-kontenut u l-kondizzjonijiet tal-arranġamenti tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni:

Iżda huwa u jistabbilixxi d-dettalji tal-involviment tal-awtoritajiet pubbliċi f’tali arranġamenti, is-CSIRT nazzjonali jista’ jimponi kondizzjonijiet dwar l-informazzjoni reża disponibbli minn kwalunkwe awtorità kompetenti jew mis-CSIRTs. Is-CSIRT nazzjonali

għandu joffri assistenza għall-applikazzjoni ta' tali arranġamenti skont il-politiki tiegħu pprovduti fl-artikolu 15(3)(h).

(4) L-entitajiet essenzjali u importanti għandhom jinnotifikaw lid-Dipartiment tas-CIP dwar il-parteċipazzjoni tagħhom fl-arranġamenti tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà ipprovduta fis-subartikolu (2), malli jidħlu f'tali arranġamenti, jew kif applikabbli, bl-irtirar tagħhom minn tali arranġamenti, malli jidħol fis-seħħ l-irtirar.

Notifika volontarja ta' informazzjoni rilevanti.
Emendat:
A.L. 89 tal-2026.

27. (1) Minbarra l-obbligu tan-notifika kif provdut fl-artikolu 20, in-notifiki jistgħu jiġu ppreżentati lis-CSIRT nazzjonali fuq bażi volontarja, minn:

(a) entitajiet essenzjali u importanti fir-rigward ta' inċidenti, theddid ċibernetiku u kważi inċidenti;

(b) entitajiet oħra li mhumiex imsemmija fis-subartikolu (1)(a), irrispettivament minn jekk jaqgħux fil-kamp tal- applikazzjoni ta' dan l-ordni, fir-rigward ta' inċidenti sinifikanti, theddid ċibernetiku u kważi inċidenti.

(2) Is-CSIRT nazzjonali għandha tipproċessa n-notifiki msemmija fis-subartikolu (1) skont il-proċeduri stabbiliti fl-artikolu 20 u tista' tagħti prijorità lill-ipproċessar tan-notifiki mandatorji fuq in-notifiki volontarji.

(3) Fejn applikabbli, is-CSIRT nazzjonali għandha tipprovdi lid-Dipartiment tas-CIP u fejn maħtura l-awtorità kompetenti, bl-informazzjoni dwar in-notifiki riċevuti skont dan l-artikolu, filwaqt li jiġu żgurati l-kunfidenzjalità u l-protezzjonijiet xierqa tal-informazzjoni pprovduta mill-entità notifikanti.

(4) Bla ħsara għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-identifikazzjoni u l-prosekuzzjoni tar-reati kriminali, ir-rapportar volontarju ma għandux jirriżulta fl-impożizzjoni ta' xi obbligu fuq l-entità notifikanti li ma kinitx tkun soġġetta għalih li kieku ma saritx dik in-notifika.

TAQSIMA VII - SUPERVIŻJONI U INFURZAR

Aspetti ġenerali dwar is-superviżjoni u l-infurzar.
Emendat:
A.L. 89 tal-2026.

28. (1) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom effettivament jissorveljaw u jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw il-konformità ma' dan l-ordni.

(2) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jistgħu jagħtu prijorità fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskju, lil kompiti superviżorji kif provduti fl-artikoli 29 u 30:

Iżda meta jkunu qed jeżerċitaw tali prijorità, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti,

għandhom jistabbilixxu metodoloġiji superviżorji li jippermettu l-prijoritizzazzjoni ta' tali kompiti skont approċċ ibbażat fuq ir-riskju.

(3) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jaħdmu mill-qrib mal-Kummissarju dwar l-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data meta jkunu qed jindirizzaw inċidenti li jirriżultaw fi ksur tad-data personali, bla ħsara għall-kompetenzi u l-kompiti tal-Kummissarju dwar l-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data taħt ir-Regolament (UE) 2016/679.

(4) Bla ħsara għall-oqfsa leġislattivi u istituzzjonali nazzjonali għas-superviżjoni tal-konformità tal-entitajiet tal-amministrazzjoni pubblika ma' dan l-ordni u l-impożizzjoni ta' miżuri ta' infurzar fir-rigward tal-ksur ta' dan l-ordni, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu tali kompiti b'indipendenza operazzjonali mill-entitajiet tal-amministrazzjoni pubblika li jkunu taħt superviżjoni:

Iżda l-miżuri tal-infurzar taħt l-artikolu 31(10)(a) u (b) ma għandhomx ikunu applikabbli għall-entitajiet tal-amministrazzjoni pubblika soġġetti għal dan l-ordni.

Miżuri superviżorji u ta' infurzar fir-rigward ta' entitajiet essenzjali.
Emendat: A.L. 89 tal-2026.

29. (1) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jiżguraw li l-miżuri superviżorji jew ta' infurzar imposti fuq l-entitajiet essenzjali fir-rispett tal-obbligi stabbiliti f'dan l-ordni jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi, billi jitqiesu ċ-ċirkostanzi ta' kull każ individwali:

Iżda l-implimentazzjoni ta' tali miżuri superviżorji jew ta' infurzar għandhom ikunu bla ħsara għall-artikolu 3(16).

(2) Meta jeżerċitaw il-kompiti superviżorji fir-rigward ta' entitajiet essenzjali, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom il-poter sabiex jissoġġettaw lil dawk l-entitajiet tal-inqas għall-miżuri superviżorji li ġejjin:

(a) spezzjonijiet fuq il-post u superviżjoni mhux fuq il-post, inklużi kontrolli arbitrarji mwettqa minn professjonisti mħarrġa;

(b) awditi tas-sigurtà regolari u mmirati mwettqa minn korp indipendenti jew mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti;

(ċ) awditi *ad hoc*, inkluż fejn ikunu ġustifikati abbażi ta' inċident sinifikanti jew ksur ta' dan l-ordni mill-entità essenzjali konċernata;

(d) scans tas-sigurtà bbażati fuq kriterji ta' valutazzjoni tar-riskju oġġettivi, mhux diskriminatorji, ġusti u trasparenti, fejn meħtieġ bil-kooperazzjoni tal-entità essenzjali

konċernata;

(e) talbiet għall-informazzjoni meħtieġa biex jiġu vvalutati l-miżuri taċ-ċibersigurtà adottati mill-entità essenzjali kkonċernata, inklużi politiki taċ-ċibersigurtà dokumentati, kif ukoll konformità mal-obbligu li l-informazzjoni tiġi ppreżentata lid-Dipartiment tas-CIP skont l-artikolu 24;

(f) talbiet għall-aċċess għal data, dokumenti u informazzjoni meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti superviżorji mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti;

(g) talbiet għal evidenza tal-implimentazzjoni tal-politiki taċ-ċibersigurtà, bħar-riżultati tal-verifiki tas-sigurtà mwettqa minn awditur kwalifikat u l-evidenza sottostanti rispettiva;

(h) talbiet għal evidenza tas-servizzi ta' monitoraġġ tas-CSIRT skont l-artikolu 19(1)(d);

(i) talbiet ta' evidenza ta' konformità ma' politiki maħruġa mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jew mis-CSIRT li jipprovdi servizzi ta' monitoraġġ lill-entità essenzjali;

(j) talbiet ta' evidenza tal-pjanijiet ta' sigurtà operatorji, pjanijiet ta' kontinwità tan-negozju u pjanijiet ta' terminazzjoni fejn hu meħtieġ;

(k) kwalunkwe miżuri superviżorji oħra li d-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jqisu meħtieġa skont il-poteri tagħhom fil-liġi.

(3) L-awditi tas-sigurtà fil-mira, imsemmija fis-subartikolu (2)(b), għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjonijiet tar-riskju mwettqa mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti jew l-entità essenzjali awditjata, jew fuq informazzjoni disponibbli oħra relatata mar-riskju.

(4) Ir-riżultati ta' kwalunkwe verifika tas-sigurtà fil-mira fis-subartikoli (2)(b) u (3), għandhom ikunu reżi disponibbli lid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti. L-ispejjeż ta' tali verifika tas-sigurtà fil-mira mwettqa minn korp indipendenti għandhom jitħallsu mill-entità essenzjali vverifikata, ħlief f'każijiet debitament sostanzjati meta d-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti jiddeċiedu xort'oħra.

(5) Meta jkunu qed jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont is-subartikolu (2)(e) sa (j), id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-

awtorità kompetenti, għandhom jiddikjaraw l-għan tat-talba u jispeċifikaw l-informazzjoni mitluba.

(6) Meta jeżerċitaw is-setgħat tal-infurzar tagħhom fir-rigward tal-entitajiet essenzjali, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandu jkollhom is-setgħa sabiex jieħdu kwalunkwe jew il-miżuri kollha ta' infurzar li ġejjin:

(a) joħorġu twissijiet dwar il-ksur ta' dan l-ordni mill-entitajiet essenzjali kkonċernati illi jinkludu iżda mhux limitatament għan-nuqqas ta' kooperazzjoni jew konformità ma' kwalunkwe miżuri superviżorji taħt is-subartikolu (2);

(b) jaddottaw istruzzjonijiet vinkolanti, inkluż miżuri meħtieġa sabiex jipprevjenu jew jirrimedjaw inċident, kif ukoll limiti tal-ħin għall-implimentazzjoni ta' tali miżuri u ta' rappurtaġġ fuq l-implimentazzjoni, jew ta' ordni li tirrikjedi li l-entità essenzjali konċernata għandha tirrimedja n-nuqqasijiet identifikati jew il-ksur ta' dan l-ordni;

(ċ) jordnaw lill-entitajiet essenzjali kkonċernati jwaqqfu mġiba li tikser dan l-ordni u ma jirrepetuhiex;

(d) jordnaw lill-entitajiet essenzjali kkonċernati jiżguraw li l-miżuri ta' ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà tagħhom jikkonformaw mal-artikolu 19 u, jew jissodisfaw l-obbligi ta' rapportar stabbiliti fl-artikolu 20, b'mod speċifikat u fi żmien perjodu speċifikat;

(e) jordnaw lill-entitajiet essenzjali kkonċernati jinfurmaw lill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li lilhom jipprovdu servizzi jew iwettqu attivitajiet li huma potenzjalment affettwati minn theddida ċibernetika sinifikanti dwar in-natura tat-theddida, kif ukoll dwar kwalunkwe miżura protettiva jew ta' rimedju possibbli li tista' tittieħed minn dawk il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi bħala rispons għal dik it-theddida;

(f) jordnaw lill-entitajiet essenzjali kkonċernati jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet ipprovduti bħala riżultat ta' verifika tas-sigurtà fi żmien skadenza raġonevoli;

(g) jaħtru uffiċjal ta' monitoraġġ b'kompiti ċari għal perjodu ta' żmien determinat ħalli jissorvelja l-konformità tal-entità essenzjali kkonċernata mal-artikoli 19 u 20;

(h) jordnaw lill-entitajiet essenzjali kkonċernati jippubblikaw aspetti ta' ksur ta' dan l-ordni b'mod speċifikat;

(i) jordnaw lill-entità essenzjali kkonċernata sabiex tirċievi servizzi ta' moniteraġġ tas-CSIRT skont l-artikolu

19(1)(d);

(j) jordnaw lill-entità essenzjali kkonċernata sabiex tirreġistra lilha nnifisha taħt mekkaniżmu ta' reġistrazzjoni skont l-artikolu 7(3);

(k) kwalunkwe miżura oħra ta' infurzar li d-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, iqisu meħtieġa skont il-poteri tagħhom fil-liġi.

(7) B'żieda mal-miżuri ta' infurzar fis-subartikolu (6)(a) sa (k), id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jistgħu jitlobu l-impożizzjoni ta' penali amministrattiva mill-Kumitat, skont il-liġi nazzjonali skont l-artikolu 33.

(8) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jistgħu jimponu miżuri perjodiċi taħt dan l-artikolu fuq entitajiet essenzjali.

(9) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jinfurmaw lill-awtorità kompetenti stabbilita skont id-Direttiva (UE) 2022/2557 meta jeżerċitaw is-setgħat superviżorji u ta' infurzar tagħhom sabiex jiżguraw l-osservanza ta' entità essenzjali identifikata bħala entità kritika skont l-istess Direttiva:

Iżda, fejn meħtieġ, l-entità essenzjali tista' titlob lid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, sabiex jeżerċitaw is-setgħat superviżorji u ta' infurzar tagħhom fir-rigward ta' entità essenzjali identifikata bħala entità kritika skont id-Direttiva (UE) 2022/2557.

Miżuri superviżorji u ta' infurzar fir-rigward ta' entitajiet importanti. *Emendat: A.L. 89 tal-2026.*

30. (1) Meta tingħata evidenza, indikazzjoni jew informazzjoni li entità importanti allegatament mhix konformi ma' dan l-ordni, u b'mod partikolari l-artikoli 19 u, jew 20 tiegħu, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jieħdu azzjoni, fejn meħtieġ, permezz ta' miżuri superviżorji *ex post*. Tali miżuri għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi, b'kunsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi ta' kull każ individwali:

Iżda l-implimentazzjoni ta' tali kompiti superviżorji u, jew miżuri ta' infurzar għandhom ikunu bla ħsara għall-artikolu 3(16).

(2) Meta jkunu qed jeżerċitaw il-kompiti superviżorji tagħhom fir-rigward tal-entitajiet importanti, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandu jkollhom is-setgħa li jissoġġettaw lil tali entitajiet tal-inqas għall-miżuri superviżorji li ġejjin:

(a) spezzjonijiet fuq il-post u superviżjoni *ex post*

mhux fuq il-post imwettqa minn professjonisti mħarrġa;

(b) verifiki tas-sigurtà fil-mira mwettqa minn korp indipendenti jew mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti;

(ċ) scans tas-sigurtà bbażati fuq kriterji ta' valutazzjoni tar-riskju oġġettivi, mhux diskriminatorji, ġusti u trasparenti, fejn meħtieġ bil-kooperazzjoni tal-entità kkonċernata;

(d) talbiet għall-informazzjoni meħtieġa biex jiġu vvalutati, *ex post*, il-miżuri ta' ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà adottati mill-entità essenzjali, inklużi politiki taċ-ċibersigurtà dokumentati, kif ukoll il-konformità mal-obbligu li tiġi ppreżentata informazzjoni lid-Dipartiment tas-CIP jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, skont l-artikolu 24;

(e) talbiet għal aċċess għal data, dokumenti u informazzjoni meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti superviżorji tagħhom;

(f) talbiet għal evidenza tal-implimentazzjoni tal-politiki taċ-ċibersigurtà, bħar-riżultati tal-verifiki tas-sigurtà mwettqa minn awditur kwalifikat u l-evidenza sottostanti rispettiva;

(g) talbiet għal evidenza tas-servizz ta' monitoraġġ tas-CSIRT skont l-artikolu 19(1)(d);

(h) talbiet ta' evidenza ta' konformità ma' politiki maħruġa mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, mis-CSIRT illi jipprovdi s-servizz ta' monitoraġġ lill-entitajiet importanti;

(i) talbiet ta' evidenza tal-pjanijiet ta' sigurtà operatorji, pjanijiet ta' kontinwità tan-negozju u pjanijiet ta' terminazzjoni fejn hu meħtieġ;

(j) kwalunkwe miżuri superviżorji oħra li d-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jqisu meħtieġa skont il-poteri tagħhom fil-liġi.

(3) Il-verifiki tas-sigurtà fil-mira pprovduti fis-subartikolu (2)(b), għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjonijiet tar-riskju mwettqa mid-Dipartiment tas-CIP jew l-entità vverifikata, jew fuq informazzjoni disponibbli oħra relatata mar-riskju.

(4) Ir-riżultati ta' kwalunkwe verifika tas-sigurtà fil-mira għandhom ikunu disponibbli lid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti. L-ispejjeż ta' tali verifika tas-sigurtà fil-mira

mwettqa minn korp indipendenti għandhom jitħallsu mill-entità essenzjali vverifikata, ħlief f'każijiet debitament sostanzjati meta d-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti jiddeċiedu xort'oħra.

(5) Meta jkunu qed jeżerċitaw is-setgħat tagħhom skont is-subartikolu (2)(d) sa (f), id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jiddikjaraw l-għan tat-talba u jispeċifikaw l-informazzjoni mitluba.

(6) Meta jeżerċitaw is-setgħat tal-infurzar tagħhom fir-rigward tal-entitajiet importanti, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandu jkollhom is-setgħa sabiex jieħdu kwalunkwe jew il-miżuri kollha ta' infurzar li ġejjin:

(a) joħorġu twissijiet dwar il-ksur ta' dan l-ordni mill-entità importanti kkonċernata illi jinkludu nuqqas ta' kooperazzjoni jew konformità mal-miżuri superviżorji taħt is-subartikolu (2);

(b) jaddottaw istruzzjonijiet vinkolanti, inkluż miżuri meħtieġa sabiex jipprevjenu jew jirrimedjaw inċident, kif ukoll limiti tal-ħin għall-implimentazzjoni ta' tali miżuri u għar-rappurtaġġ fuq l-implimentazzjoni, jew ta' ordni li teħtieġ li l-entità essenzjali kkonċernata għandha tirrimedja n-nuqqasijiet identifikati jew il-ksur ta' dan l-ordni;

(ċ) jordnaw lill-entitajiet importanti kkonċernati jwaqqfu mġiba li tikser dan l-ordni u ma jirrepetuhiex;

(d) jordnaw lill-entitajiet importanti kkonċernati jiżguraw li l-miżuri ta' ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà tagħhom jikkonformaw mal-artikolu 19 u, jew jissodisfaw l-obbligi ta' rapportar stabbiliti fl-artikolu 20, b'mod speċifikat u f'perjodu speċifikat;

(e) jordnaw lill-entitajiet importanti kkonċernati jinfurmaw lill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li lilhom jipprovdu servizzi jew iwettqu attivitajiet li huma potenzjalment affettwati minn theddida ċibernetika sinifikanti dwar in-natura tat-theddida, kif ukoll dwar kwalunkwe miżura protettiva jew ta' rimedju possibbli li tista' tittieħed minn dawk il-persuni bħala rispons għal dik it-theddida;

(f) jordnaw lill-entitajiet importanti kkonċernati jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet ipprovduti bħala riżultat ta' verifika tas-sigurtà fi skadenza raġonevoli;

(g) jordnaw lill-entitajiet importanti kkonċernati jippubblikaw aspetti ta' ksur ta' dan l-ordni b'mod speċifikat;

(h) jordnaw lill-entità importanti kkonċernata sabiex tirċievi servizzi ta' moniteraġġ tas-CSIRT skont l-artikolu 19(1)(d);

(i) jordnaw lill-entità importanti kkonċernata sabiex tirreġistra lilha nnifisha taħt mekkaniżmu ta' reġistrazzjoni skont l-artikolu 7(3); u, jew

(j) kwalunkwe miżura ta' infurzar li d-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, iqisu meħtieġa skont il-poteri tagħhom fil-liġi.

(7) B'żieda mal-miżuri ta' infurzar fis-subartikolu (6)(a) sa (j), id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jistgħu jitlobu l-impożizzjoni ta' penali amministrattiva mill-Kumitat, skont il-liġi nazzjonali skont l-artikolu 33.

Proċeduri għall-impożizzjoni ta' miżuri ta' infurzar.
Emendat:
A.L. 89 tal-2026.

31. (1) Id-dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, qabel ma jipproċedu għall-impożizzjoni tal-miżuri ta' infurzar skont l-artikoli 29 u 30, għandhom jinnotifikaw bil-miktub is-sejbiet preliminari ta' ksur lill-entità essenzjali jew importanti kkonċernata, dwar il-miżura li tista' tittieħed u r-raġuni dettaljata għaliex tista' tittieħed mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, li teħtieġ li l-entità essenzjali jew importanti kkonċernata tagħmel is-sottomissjonijiet tagħha lid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, f'perjodu li ma jeċċedix il-ħmistax (15)-il jum ta' xogħol u tipproponi kwalunkwe rimedju li jirrettifika l-atti jew l-ommissjonijiet meħtieġa mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, li għandha tiġi hekk rettifikata:

Iżda t-talba għall-impożizzjoni ta' penali amministrattiva skont l-artikoli 29(7) u 30(7) ma għandhiex titqies bħala miżura ta' infurzar.

(2) Il-perjodu fis-subartikolu (1) jista' jitnaqqas jekk id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, iqisu li fejn il-ksur jissussisti skont dan l-ordni, ikollu impatt negattiv fuq l-eżerċizzju effettiv mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, tal-funzjonijiet regolatorji tagħhom jew jiġġustifikaw l-intervent immedjat tad-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti.

(3) Bla ħsara għas-subartikolu (2), fejn id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, ikollhom evidenza *prima facie* li il-ksur jirrappreżenta inċident immedjat u sinifikanti f'Malta, huma jistgħu jieħdu kwalunkwe miżura urġenti ta' infurzar *interim* biex jirrimedjaw is-sitwazzjoni qabel ma joħorġu l-miżura finali ta' infurzar, inkluż li jordnaw il-waqfien immedjat tal-att jew l-ommissjoni li jikkawżaw il-ksur:

Iżda l-miżuri ta' infurzar *interim* urġenti għandhom ikunu validi għal perjodu massimu ta' tliet (3) xhur.

(4) Fejn l-entità essenzjali jew importanti kkonċernata tirrimedja n-nuqqas fil-perjodu stabbilit fis-subartikolu (1) u, jew (3), u taqbel bil-miktub li tikkonforma ma' kwalunkwe miżura ta' infurzar li d-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jistgħu jimponu, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jistgħu jieqfu milli jipproċedu b'mod ulterjuri, bla ħsara għal kwalunkwe miżura ta' infurzar *interim* urġenti imposta skont is-subartikolu (3) u, jew miżura ta' infurzar li setgħu diġà ġew imposti.

(5) Jekk wara li jiskadi l-perjodu stabbilit fis-subartikolu (1) u, jew (3), id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, iqisu li l-entità essenzjali jew importanti kkonċernata ma tkun tat l-ebda raġuni valida biex turi għaliex ma għandha tittieħed l-ebda miżura ta' infurzar kontra l-entità, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jinnotifikaw bil-miktub lill-entità essenzjali jew importanti kkonċernata, fejn jiddikjaraw l-miżura ta' infurzar maħsuba li tittieħed.

(6) *Imħassar bl-Avviż Legali 89 tal-2026.*

(7) *Imħassar bl-Avviż Legali 89 tal-2026.*

(8) *Imħassar bl-Avviż Legali 89 tal-2026.*

(9) Fejn il-miżuri ta' infurzar imposti mid-Dipartiment tas-CIP, jew mill-awtorità kompetenti maħtura, skont is-subartikolu (6) ma jkunux effettivi, l-entità essenzjali kkonċernata għandu jkollha perjodu ta' mhux inqas minn ħmistax (15)-il jum ta' xogħol biex tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tirrimedja n-nuqqasijiet u, jew biex tikkonforma mar-rekwiżiti imposti mid-Dipartiment tas-CIP, jew mill-awtorità kompetenti fejn maħtura.

(10) Jekk l-azzjoni mitluba ma titteħidx fil-perjodu stipulat fis-subartikolu (9), id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandu jkollhom s-setgħa li:

(a) jitolbu lill-korp ta' ċertifikazzjoni jew awtorizzazzjoni, qorti jew tribunal, f'konformità mal-liġi nazzjonali, biex jiġu sospiżi temporanjament iċ-ċertifikazzjoni jew l-awtorizzazzjoni li jikkonċernaw parti mis-servizzi rilevanti pprovduti jew mill-attivitajiet rilevanti mwettqa mill-entità essenzjali, jew kollha kemm huma;

(b) jitolbu lill-korpi, lill-qrati jew lit-tribunali rilevanti, sabiex jipprojbixxu temporanjament lil kwalunkwe persuna fiżika li tkun responsabbli mit-twettiq tar-responsabbiltajiet ta' ġestjoni ta' kap eżekuttiv jew ta'

rappreżentanza legali fl-entità essenzjali milli teżerċita funzjonijiet ta' ġestjoni f'tali entità essenzjali:

Iżda s-sospensjonijiet jew il-projbizzjonijiet temporanji imposti skont dan is-subartikolu għandhom jiġu applikati biss sakemm l-entità essenzjali kkonċernata tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tirrimedja n-nuqqasijiet jew tikkonforma mar-rekwiżiti tad-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti li għaliha jkunu ġew applikati tali miżuri ta' infurzar:

Iżda wkoll l-impożizzjoni ta' tali sospensjonijiet jew projbizzjonijiet temporanji għandhom ikunu soġġetti għal salvagwardji proċedurali xierqa f'konformità mal-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni u l-Karta, inklużi d-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali, il-preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt għad-difiża.

Kundizzjonijiet ġenerali għall-impożizzjoni tal-penali amministrattivi fuq l-entitajiet essenzjali u importanti.
Emendat: A.L. 89 tal-2026.

32. (1) Il-penali amministrattivi għandhom jiġu imposti flimkien ma' kwalunkwe waħda mill-miżuri ta' infurzar fl-artikolu 29(6)(a) sa (k), l-artikolu 30(6)(a) sa (k) u l-artikolu 31(10).

(2) Fejn id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jitolbu l-impożizzjoni ta' penali amministrattiva u fl-istess waqt, jiddeterminaw l-ammont tal-penali amministrattiva, għandha tingħata f'kull każ individwali, l-attenzjoni dovuta għall-elementi provduti fl-artikolu 31(8).

(3) Meta jiksru l-artikoli 19 jew 20, l-entitajiet essenzjali għandhom ikunu soġġetti, skont is-subartikolu (1) u (2), għal penali amministrattivi li jammontaw għal massimu ta' għaxar miljun euro (€10,000,000), jew ta' massimu ta' tnejn fil-mija (2%) tal-fatturat annwali globali totali fis-sena finanzjarja preċedenti tal-impriża li lilha tappartjeni l-entità essenzjali, skont liema minnhom tkun l-ogħla.

(4) Meta jiksru l-artikoli 19 jew 20, l-entitajiet importanti għandhom ikunu soġġetti, skont is-subartikolu (1) u (2), għal penali amministrattivi li jammontaw għal massimu ta' seba' miljun euro (€7, 000, 000), jew ta' massimu ta' wieħed punt erbgħa fil-mija (1.4%) tal-fatturat annwali globali totali fis-sena finanzjarja preċedenti tal-impriża li lilha tappartjeni l-entità essenzjali, skont liema minnhom tkun l-ogħla.

(5) Bla ħsara għas-setgħat tad-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, il-penali amministrattvi jistgħu jiġu imposti fuq entitajiet tal-amministrazzjoni pubblika.

(6) *Imħassar bl-Avviż Legali 89 tal-2026.*

Setgħa tal-Kumitat tal-Infurzar li jimponi penali amministrattivi.
Sostitwit:
A.L. 89 tal-2026.

33. (1) Il-Kumitat tal-Infurzar għandu jkollu s-setgħa li jimponi penali amministrattivi stabbiliti b'dan l-ordni, fuq kwalunkwe entità rrappurtata mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, li ma tkunx konformi ma' dan l-ordni.

(2) Qabel ma jiddeċiedi dwar jekk entità hijiex konformi ma' dan l-ordni, il-Kumitat għandu jippermetti lill-entità tipprovdi dokumentazzjoni jew tagħmel sottomissjonijiet kif jidhirlu xieraq.

(3) Il-Kumitat jista', jekk iqis meħtieġ, jitlob aktar informazzjoni jew dokumentazzjoni mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura mill-awtorità kompetenti, jew mill-entità kkonċernata.

(4) Kull meta l-Kumitat jistabbilixxi li entità ma tkunx ikkonformat ma' dan l-ordni jew ma tkunx ħadet il-miżuri superviżorji jew ta' infurzar meħtieġa skont dan l-ordni, huwa għandu jimponi penali amministrattiva.

(5) Fid-deċiżjoni tiegħu l-Kumitat għandu jindika l-ammont tal-penali amministrattiva u l-perjodu ta' żmien li fih l-entità kkonċernata għandha tħallas tali penali, kif ukoll il-perjodu ta' żmien li fih l-entità għandha tirrimedja l-ksur. Il-Kumitat għandu jagħti raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu.

Proċeduri għall-impożizzjoni ta' penali amministrattivi.
Emendat:
A.L. 89 tal-2026.

34. (1) Indipendentement minn jekk tinħariġx penali fuq l-entità kkonċernata, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jistgħu skont l-artikolu 31 jitlobu lill-entità tikkonforma mad-dispożizzjonijiet li ġejjin kif applikabbli:

(a) miżuri ta' ġestjoni tar-riskji taċ-ċibersigurtà u, jew obbligi ta' rapportar fl-artikoli 19 u 20;

(b) miżuri ta' infurzar fl-artikolu 29(6)(a) sa (k), l-artikolu 30(6)(a) sa (j) u l-artikolu 31(10);

(ċ) kwalunkwe liġi jew miżura oħra applikabbli sabiex jiġu żgurati l-konformità u l-infurzar, meħuda mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti.

(2) Il-Kumitat għandu jinnotifika lill-entità kkonċernata dwar dan li ġej:

(a) il-penali amministrattiva li għandha tiġi imposta;

(b) ir-raġunijiet speċifiċi abbażi ta' liema għandha tiġi imposta l-penali amministrattiva;

(ċ) l-ammont tal-penali amministrattiva;

(d) il-perjodu ta' żmien li fih l-entità kkonċernata għandha tħallas il-penali amministrattiva:

Iżda l-perjodu ta' żmien imsemmi fl-artikolu 34(2)(d) għandu jkun ta' mhux aktar minn għoxrin (20) jum ta' xogħol jew mhux inqas minn ħamest (5) ijiem ta' xogħol mid-data tan-notifika tal-avviż.

(3) *Imħassar bl-Avviż Legali 89 tal-2026.*

(4) *Imħassar bl-Avviż Legali 89 tal-2026.*

(5) *Imħassar bl-Avviż Legali 89 tal-2026.*

(6) *Imħassar bl-Avviż Legali 89 tal-2026.*

L-irkupru tad-dejn u l-proċedura. Kap.12.

35. *Imħassar bl-Avviż Legali 89 tal-2026.*

Rikors ġuramentat dwar l-impożizzjoni tal-penali amministrattiva.

36. *Imħassar bl-Avviż Legali 89 tal-2026.*

Ir-rappreżentazzjoni tal-entità u r-responsabbiltà għall-ksur tad-dmirijiet. *Emendat: A.L. 89 tal-2026.*

37. (1) Kwalunkwe persuna fiżika li jkollha r-rappreżentanza legali u ġuridika tal-entità essenzjali jew importanti kkonċernata, inkluża l-awtorità li tieħu deċiżjonijiet f'isimha jew, l-awtorità li teżerċita l-kontroll tagħha, għandu jkollha s-setgħa li tiżgura l-konformità tagħha ma' dan l-ordni u għandha tkun responsabbli għall-ksur tad-dmirijietha f'każ ta' nuqqas ta' konformità tal-entità essenzjali jew importanti permezz ta' ksur ta' dan l-ordni b'mod partikolari tal-artikoli 19 u, jew 20:

Iżda dan is-subartikolu għandu jkun bla ħsara għal-liġi nazzjonali li tirregola r-responsabbiltà tal-impjegati pubbliċi u tal-uffiċjali eletti jew maħtura.

(2) Jekk il-persuna fiżika tinstab li tkun qiegħda tonqos mid-dmirijiet tagħha, f'każ ta' nuqqas ta' konformità mill-entità essenzjali jew importanti ma' dan l-ordni, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jistgħu jipproċedu kontra tali persuna fiżika skont l-artikolu 31(10)(b).

Ħlasijiet ta' penali għal kull jum. *Sostitwit: A.L. 89 tal-2026.*

38. (1) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jistgħu jitlobu l-impożizzjoni mill-Kumitat ta' pagamenti ta' penali amministrattivi għal kull jum fir-rigward ta' kull ksur li l-entità essenzjali jew importanti kkonċernata ripetutament tonqos milli twaqqaf u, jew tirrettifika skont deċiżjoni preċedenti tad-Dipartiment CIP, jew fejn tkun maħtura l-awtorità kompetenti.

(2) Il-ħlas ta' penali għal kull jum għandu jkun ta' mitt euro (€100) fir-rigward ta' kull ksur fit-termini tas-subartikolu (1), għal kull jum li matulu l-ksur jippersisti:

Iżda kwalunkwe ħlas ta' penali imposta għal kull jum jista' jiġi datat b'lura għad-data meta twettaq il-ksur jew skatta l-ksur.

(3) Meta jiddeċiedi dwar il-ħlasijiet ta' penali amministrattivi għal kull jum, il-Kumitat għandu jaġixxi skont l-artikoli 33 u 34.

Ksur li jinvolvi ksur fir-rigward ta' data personali. *Emendat: A.L. 89 tal-2026.*

39. (1) Fejn id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, isiru jafu matul is-superviżjoni jew l-infurzar, li l-ksur minn entità essenzjali jew importanti tal-obbligi stabbiliti fl-artikoli 19 u 20 jista' jinvolvi ksur ta' data personali kif imfisser fl-Artikolu 4(12) tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), li għandu jiġi nnotifikat skont l-Artikolu 32 tal-imsemmi Regolament, huwa għandu, mingħajr dewmien żejjed, jinforma lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data.

(2) Jekk il-persuna fiżika tinstab li qiegħda tikser id-dmirijiet tagħha, f'każ ta' nuqqas ta' konformità mill-entità essenzjali jew importanti ma' dan l-ordni, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jistgħu jipproċedu kontra tali persuna fiżika skont l-artikolu 31(10)(b).

(3) Fejn l-awtorità superviżorja kompetenti skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) ma tkunx stabbilita Malta, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jinformaw lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data bil-ksur potenzjali tad-data msemmija fis-subartikolu (1).

Assistenza reċiproka.

40. (1) Fejn entità tkun qiegħda tipprovdi servizzi f'Malta u fi Stati Membri oħra, jew tkun qiegħda tipprovdi servizzi f'Malta jew fi Stati Membri oħra u n-network u s-sistemi tal-informazzjoni tagħha jkunu jinsabu f'Malta u fi Stati Membri oħra, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jikkooperaw ma' u jassistu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati kif meħtieġ. Tali kooperazzjoni għandha tinvolvi, tal-anqas, li:

(a) meta d-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, japplikaw miżuri superviżorji u, jew ta' infurzar f'Malta, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jinformaw u jikkonsultaw mal-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri l-oħra kkonċernati

dwar il-miżuri superviżorji u, jew ta' infurzar meħuda:

Iżda l-awtorità kompetenti maħtura għandha tinnotifika bil-miktub lid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, dwar l-applikazzjoni ta' tali miżuri superviżorji u, jew ta' infurzar f'Malta.

(b) id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jistgħu jitolbu lill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru ieħor sabiex tieħu miżuri superviżorji jew ta' infurzar f'Malta:

Iżda tali miżuri għandhom jiġu eżerċitati taħt il-gwida u l-qbil tad-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti:

Iżda wkoll jekk id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, ma jkunx responsabbli għas-settur, is-sottosettur, jew it-tip ta' entità taħt l-Ewwel jew it-Tieni Skeda, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jikkooperaw ma', u jikkoordinaw il-miżuri li jirriżultaw minn dan is-subartikolu mal-awtorità kompetenti maħtura f'Malta;

(ċ) malli tirċievi talba sostanzjata mingħand awtorità kompetenti oħra, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti l-oħra assistenza reċiproka proporzjonata għar-riżorsi proprji tagħha sabiex il-miżuri superviżorji jew ta' infurzar ikunu jistgħu jiġu implimentati b'mod effettiv, effiċjenti u konsistenti.

(2) L-assistenza reċiproka msemmija fis-subartikolu (1)(ċ) tista' tkopri talbiet għal informazzjoni u miżuri superviżorji, inkluż talbiet sabiex isiru spezzjonijiet fuq il-post jew superviżjoni mhux fuq il-post jew verifiki tas-sigurtà fil-mira.

(3) Id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, ma għandhomx jirrifjutaw t-talba taħt is-subartikolu (2) sakemm ma jkunx determinat li:

(a) ma għandux il-kompetenza sabiex jipprovdi l-assistenza mitluba;

(b) l-assistenza mitluba mhix proporzjonata mal-kompiti superviżorji tal-awtorità kompetenti; jew

(ċ) it-talba tikkonċerna informazzjoni jew tinvolvi attivitajiet li, jekk jiġu żvelati jew imwettqa, imorru kontra l-interessi essenzjali tas-sigurtà nazzjonali, is-sigurtà pubblika

jew id-difiża ta' Malta:

Iżda qabel ma tirrifjuta tali talba, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, għandhom jikkonsultaw mal-awtoritajiet kompetenti l-oħra kkonċernati u fuq talba ta' wieħed mill-Istati Membri kkonċernati, lill-Kummissjoni u lill-ENISA:

Iżda wkoll in-notifika ta' tali talba lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru l-ieħor għandu jsir mid-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti.

(4) Fejn ikun xieraq u bi qbil komuni, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jistgħu jwettqu azzjonijiet superviżorji konġunti mal-awtoritajiet kompetenti ta' diversi Stati Membri:

Iżda f'azzjonijiet superviżorji konġunti, id-Dipartiment tas-CIP, jew fejn maħtura l-awtorità kompetenti, jistgħu fejn xieraq, jikkonferixxu setgħat, inklużi miżuri superviżorji u, jew ta' infurzar skont l-artikoli 29 u 30 lill-membri jew lill-persunal tal-awtoritajiet kompetenti l-oħra:

Iżda wkoll l-azzjonijiet superviżorji konġunti għandhom jiġu kkoordinati mid-Dipartiment tas-CIP.

TAQSIMA VIII - TRIBUNAL TA' REVIŻJONI AMMINISTRATTIVA

41. (1) Kwalunkwe deċiżjoni meħuda mill-Kumitat skont dan l-ordni tista' tiġi appellata fi żmien għoxrin (20) jum min-notifika tad-deċiżjoni permezz ta' rikors ippreżentat quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva.

It-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva. *Sostitwit: A.L. 89 tal-2026.*

(2) Kwalunkwe parti fl-appell li tħossha aggravata b'deċiżjoni tat-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva tista', fuq kwistjoni ta' liġi, tappella minn tali deċiżjoni billi tippreżenta rikors quddiem il-Qorti tal-Appell kostitwita skont l-artikolu 41(9) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Tali rikors għandu jiġi ppreżentat fi żmien għoxrin (20) jum mid-data tad-deċiżjoni tat-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva.

Kap. 12.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 466 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, għandhom japplikaw, *mutatis mutandis*, għall-penali amministrattivi stabbiliti b'dan l-ordni.

Kap. 12.

42. *Imħassar bl-Avviż Legali 89 tal-2026.*

Appelli minn miżuri ta' infurzar.

43. *Imħassar bl-Avviż Legali 89 tal-2026.*

Dritt ta' appell ulterjuri.

Sostitwit: A.L. 89 tal-2026.

L-EWWEL SKEDA

Setturi, Sottosetturi, Tipi ta' Entitajiet ta' Kritikalità Għolja u Awtoritajiet Kompetenti
(skont l-artikolu 4)

Settur	Sottosettur	Tip ta' entità	Awtorità/Awtoritajiet kompetenti
1. Enerġija	(a) Elettriku	(i) Impriżi tal-elettriku kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (57) tad-Direttiva (UE) 2019/944 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jwettqu l-funzjoni ta' "provvista" kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (12) tal-imsemmija Direttiva;	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
		(ii) Operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (29) tad-Direttiva (UE) 2019/944;	
		(iii) Operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (35) tad-Direttiva (UE) 2019/944;	
		(iv) Produtturi kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (38) tad-Direttiva (UE) 2019/944;	
		(v) Operaturi nominati tas-suq tal-elettriku kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (8) tar-Regolament (UE) 2019/943 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;	
		(vi) Parteċipanti fis-suq kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (25) tar-Regolament (UE) 2019/943 li jipprovdu servizzi ta' aggregazzjoni, ta' rispons għad-domanda jew ta' ħażna tal-enerġija kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punti (18), (20) u (59) tad-Direttiva (UE) 2019/944;	
		(vii) Operaturi ta' punt tal-irriċarġjar li huma responsabbli għall-ġestjoni u l-operat ta' punt tal-irriċarġjar, li jipprovdi servizz tal-irriċarġjar lill-utenti finali, inkluż f'isem u għan-nom ta' fornitur ta' servizz ta' mobbiltà.	
	(b) Tisħin u tkessiħ distrettwali	(i) Operaturi ta' tisħin distrettwali jew tkessiħ distrettwali kif imfissra fl- Artikolu 2, il-punt (19) tad-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.

	(ċ) Żejt	(i) Operaturi ta' pipelines għat-trażmissjoni taż-żejt;	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
		(ii) Operaturi tal-produzzjoni taż-żejt, tar-raffinar u faċilitajiet ta' trattament, ħażna u tat-trażmissjoni;	
		(iii) Entitajiet ċentrali ta' ħażna kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (f) tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/119/KE.	
	(d) Gass	(i) Impriżi tal-fornitura kif imfissra fl- Artikolu 2, il-punt (8) tad-Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
		(ii) Operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (6) tad-Direttiva 2009/73/KE;	
		(iii) Operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (4) tad-Direttiva 2009/73/KE;	
		(iv) Operaturi tas-sistema tal-ħżin kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (10) tad-Direttiva 2009/73/KE;	
		(v) Operaturi tas-sistema tal-LNG kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (12) tad-Direttiva 2009/73/KE;	
		(vi) Impriżi tal-gass naturali kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (1) tad-Direttiva 2009/73/KE;	
		(vii) Operaturi ta' faċilitajiet tar-raffinar ta' gass naturali u faċilitajiet ta' trattament.	
	(e) L-idroġenu	(i) Operaturi tal-produzzjoni, tal-ħażna u tat-trażmissjoni tal-idroġenu.	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.

2. Trasport	(a) Ajru	(i) Trasportaturi bl-ajru kif imfissra fl-Artikolu 3, il-punt (4) tar-Regolament (KE) Nru 300/2008 użati għal skopijiet kummerċjali;	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
		(ii) Korpi ta’ tmexxija tal-ajruport kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (2) tad-Direttiva 2009/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ajruporti kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (1) tal-imsemmija Direttiva, inklużi l-ajruporti ewlenin elenkati fit-Taqsima 2 tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u entitajiet li joperaw installazzjonijiet anċillari li jinsabu fl-ajruporti;	
		(iii) Operaturi għall-kontroll tal-ġestjoni tat-traffiku li jipprovdu servizzi ta’ kontroll tat-traffiku tal-ajru (KTA) kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (1) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.	
	(b) Ferrovija	(i) Maniġers tal-infrastruttura kif imfissra fl-Artikolu 3, il-punt (2) tad-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;	Mhux applikabbli.
		(ii) Impriżi ferrovjarji kif imfissra fl-Artikolu 3, il-punt (1) tad-Direttiva 2012/34/UE, inklużi operaturi ta’ faċilitajiet ta’ servizz kif imfissra fl-Artikolu 3, il-punt (12) tal-imsemmija Direttiva.	

	(ċ) Ilma	(i) Kumpaniji għat-trasport ta' passiġġieri u merkanzija fuq l-ilma fl-ilmijiet interni, marittimi u kostali, kif imfissra għat-trasport marittimu fl-Anness I tar-Regolament Nru 725/ 2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li ma jinkludux il-bastimenti individwali mħaddma minn dawk il-kumpaniji;	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
		(ii) Korpi ta' tmexxija ta' portijiet kif imfissra fl-Artikolu 3, il-punt (1) tad-Direttiva 2005/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, inklużi l-faċilitajiet tal-port tagħhom kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (11) tar- Regolament (KE) Nru 725/2004, u entitajiet li joperaw xogħlijiet u tagħmir fil-portijiet;	
		(iii) Operaturi ta' servizzi tat-traffiku tal-bastimenti (VTS) kif imfissra fl-Artikolu 3, il-punt (o) tad-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.	
	(d) Triq	(i) Awtoritajiet tat-toroq kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (12) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/962 responsabbli għall-kontroll tal-ġestjoni tat-traffiku, għajr l-entitajiet pubbliċi li għalihom il-ġestjoni tat-traffiku jew it-tħaddim ta' sistemi intelliġenti tat-trasport huma biss parti mhux essenzjali mill-attività ġenerali tagħhom;	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
		(ii) Operaturi ta' Sistemi ta' Trasport Intelliġenti kif imfissra fl-Artikolu 4, il-punt (1) tad-Direttiva 2010/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.	
	(e) Trasport pubbliku	(i) Operaturi tas-servizz pubbliku kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (d) tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
3. Settur bankarju		(i) Istituzzjonijiet ta' kreditu kif mfissra fl-Artikolu 4, il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.

4. Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji		(i) Operaturi ta' ċentri ta' negozjar kif imfissra fl-Artikolu 4, il-punt (1) tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
		(ii) Kontropartijiet ċentrali (CCPs) kif definiti fl-Artikolu 2, il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.	
5. Saħħa		(i) Fornituri tal-kura tas-saħħa kif imfissra fl-Artikolu 3, il-punt (g) tad-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
		(ii) Laboratorji ta' referenza tal-UE msemmija fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2022/2371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;	
		(iii) Entitajiet li jwettqu attivitajiet ta' riċerka u żvilupp ta' prodotti mediċinali kif imfissra fl-Artikolu 1, il-punt (2) tad-Direttiva 2001/83/ KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;	
		(iv) Entitajiet li jimmanifatturaw prodotti farmaċewtiċi bażiċi u preparazzjonijiet farmaċewtiċi msemmija fit-Taqsima Ċ, id-diviżjoni 21 tan-NACE Rev. 2;	
		(v) Entitajiet li jimmanifatturaw apparati mediċi meqjusa kritiċi waqt emerġenza tas-saħħa pubblika, "lista ta' apparati kritiċi ta' emerġenza tas-saħħa pubblika", skont it-tifsira tal-Artikolu 22 tar- Regolament (UE) 2022/123 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;	
		(vi) Entitajiet li għandhom awtorizzazzjoni ta' distribuzzjoni kif msemmi fl-Artikolu 79 tad-Direttiva 2001/83/KE.	
6. Ilma tax-xorb		(i) Fornituri u distributuri ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem kif imfissra fl-Artikolu 2, il-punt (1)(a) tad-Direttiva (UE) 2020/2184 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għajr id-distributuri li d-distribuzzjoni tagħhom tal-ilma għall-konsum mill-bniedem hi parti mhux essenzjali mill-attività ġenerali tagħhom ta' distribuzzjoni ta' komoditajiet u oġġetti oħrajn.	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.

7. Ilma mormi		(i) Impriżi li jiġbru, jarmu jew jittrattaw ilma mormi urban, ilma mormi domestiku jew ilma mormi industrijali kif imfissra fl-Artikolu 2, tal-punti (1), (2) u (3) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/ 271/ KEE għajr l-impriżi li għalihom il-ġbir, ir-rimi jew it-trattament ta' ilma mormi urban, ilma mormi domestiku jew ilma mormi industrijali huwa parti mhux essenzjali mill-attività ġenerali tagħhom.	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
8. Infrastruttura diġitali		(i) Fornituri ta' punti ta' skambju fuq l-internet;	L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA).
		(ii) Fornituri ta' servizzi tad-DNS, għajr l-operaturi tar-root name servers;	
		(iii) Reġistraturi ta' isem TLD;	
		(iv) Fornituri ta' servizzi tal-cloud computing;	
		(v) Fornituri ta' servizzi ta' ċentri tad-data;	
		(vi) Fornituri ta' network tal-konsejna tal-kontenut;	
		(vii) Fornituri ta' servizzi fiduċjarji;	
		(viii) Fornituri ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi;	
		(ix) Fornituri ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli pubblikament.	
9. Ġestjoni tas-servizzi tal-ICT (minn negozju għal negozju)		(i) Fornituri ta' servizzi ġestiti;	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
		(ii) Fornituri ta' servizzi ta' sigurtà ġestiti.	
10. Amministr-azzjoni pubblika		(i) Entitajiet tal-amministrazzjoni pubblika ta' gvernijiet ċentrali u fil-livell reġjonali kif imfissra minn Stat Membru f'konformità mal-liġi nazzjonali;	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
		(ii) L-entitajiet tal-amministrazzjoni pubblika li jipprovdu servizzi tax-xandir u tat-trażmissjoni, jipprovdu servizzi essenzjali u ta' emerġenza, inklużi twissija dwar is-sikurezza pubblika, billi joffru xandiriet bir-radju u avviżi ta' emerġenza kemm f'format analogu kif ukoll f'format diġitali.	

11. Spazju		(i) Operaturi ta' infrastruttura terrestri, proprjetà tal-Istati Membri jew partijiet privati, u ġestita u operata mill-istess Stati Membri jew partijiet privati, li jappoġġaw il-forniment ta' servizzi bbażati fl-ispazju, għajr fornituri ta' networks pubbliċi tal-komunikazzjoni elettronika kif imfissra fl-Artikolu 2, tal-punt (8) tad-Direttiva (UE) 2018/1972.	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.

Sostitwit: A.L. 89 tal-2026.

IT-TIENI SKEDA

Setturi, Sottosetturi, Tipi ta' Entitajiet ta' Kritikalità Għolja u Awtoritajiet Kompetenti Oħra
(skont l-artikolu 4)

Settur	Sottosettur	Tip ta' entità	Awtorità/Awtoritajiet kompetenti
1. Servizzi postali u tal-kurrier		(i) Fornituri ta' servizzi postali kif imfissra fl-Artikolu 2, tal-punt (1a) tad-Direttiva 97/67/KE, inklużi fornituri ta' servizzi ta' kurrier.	L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA).
2. Immaniġġjar tal-iskart		(i) Impriżi li jwettqu l-immaniġġjar tal-iskart kif imfissra fl-Artikolu 3, tal-punt (9) tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għajr impriżi li għalihom l-immaniġġjar tal-iskart mhux l-attività ekonomika prinċipali tagħhom.	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
3. Manifattura, produzzjoni u distribuzzjoni ta' sustanzi kimiċi		(i) Impriżi li jwettqu l-manifattura ta' sustanzi u d-distribuzzjoni ta' sustanzi jew taħlitiet, kif imsemmija fl-Artikolu 3, tal-punt i(9) u (14) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u impriżi li jwettqu l-produzzjoni ta' oġġetti, kif imfissra fl-Artikolu 3, tal-punt (3) tal-imsemmi Regolament, minn sustanzi jew taħlitiet.	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
4. Produzzjoni, ipproċessar u distribuzzjoni ta' alimentari		(i) Negozji tal-ikel kif imfissra fl-Artikolu 3, tal-punt (2) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill li huma involuti fid-distribuzzjoni bl-ingrossa u fil-produzzjoni u l-ipproċessar industrijali.	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.

5. Manifattura	(a) Manifattura ta' apparati mediċi u apparati mediċi dijanjostiċi *in vitro*	(i) Entitajiet li jimmanifatturaw apparati mediċi kif imfissra fl-Artikolu 2, tal-punt (1) tar-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u entitajiet li jimmanifatturaw apparati mediċi dijanjostiċi *in vitro* kif imfissra fl-Artikolu 2, tal-punt (2) tar-Regolament (UE) 2017/746 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għajr entitajiet li jimmanifatturaw apparati mediċi msemmija fil-partita 5(v) tal-Ewwel Skeda	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.
	(b) Manifattura ta' prodotti għall-kompjuters, elettroniċi u ottiċi	(i) Impriżi li jwettqu kwalunkwe attività mill-attivitajiet ekonomiċi msemmija fit-Taqsima Ċ, id-diviżjoni 26 tan-NACE Rev. 2.	
	(ċ) Manifattura ta' tagħmir elettriku	(i) Impriżi li jwettqu kwalunkwe attività mill-attivitajiet ekonomiċi msemmija fit-Taqsima Ċ, id-diviżjoni 27 tan-NACE Rev. 2.	
	(d) Manifattura ta' makkinarju u tagħmir m.k.b.	(i) Impriżi li jwettqu kwalunkwe attività mill-attivitajiet ekonomiċi msemmija fit-Taqsima Ċ, id-diviżjoni 28 tan-NACE Rev. 2.	
	(e) Manifattura ta' vetturi bil-mutur, trejlers u semitrejlers	(i) Impriżi li jwettqu kwalunkwe attività mill-attivitajiet ekonomiċi msemmija fit-Taqsima Ċ, id-diviżjoni 29 tan- NACE Rev. 2.	
	(f) Manifattura ta' tagħmir ieħor għat-trasport	(i) Impriżi li jwettqu kwalunkwe attività mill-attivitajiet ekonomiċi msemmija fit-Taqsima Ċ, id-diviżjoni 30 tan-NACE Rev. 2.	
6. Fornituri diġitali		(i) Fornituri ta' swieq online.	L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA).
		(ii) Fornituri ta' magni tat-tiftix online.	
		(iii) Fornituri ta' pjattaformi ta' servizzi ta' networking soċjali.	
7. Riċerka		(i) Organizzazzjonijiet ta' riċerka.	Id-Dipartiment tas-CIP bħala l-awtorità superviżorja nazzjonali.